Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

RE-0036-IT-2026
San José, a las 20:55 horas del 17 de abril de 2026

CONOCE EL INTENDENTE DE TRANSPORTE A.Í. LA SOLICITUD DE AJUSTE TARIFARIO ORDINARIO PLANTEADA POR LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA PARA LOS SERVICIOS PORTUARIOS QUE SE BRINDAN EN LOS PUERTOS DE LIMÓN Y MOÍN

EXPEDIENTE ET-075-2025

RESULTANDOS:

I. El 5 de octubre de 2021, por medio de la resolución RE-0206-JD-2021 publicada en el Alcance N°209 a La Gaceta N°199 del 15 de octubre de 2021, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora emitió la *"Política regulatoria de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos"*.

II. El 8 de noviembre de 2021, por medio de la resolución RE-0211-JD-2021 publicada en el Alcance N°238 a La Gaceta N°225 del 22 de noviembre de 2021, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora emitió la "*Política regulatoria de los servicios de movilidad de personas, infraestructura y otros servicios de transporte*".

III. El 23 de octubre de 2023, por medio de la resolución RE-0100-JD-2023 publicada en el Alcance N°217 a La Gaceta N°206 del 7 de noviembre de 2023, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos estableció los "*Requisitos de admisibilidad para toda solicitud de fijación de tarifas que se presente en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y revisión del cumplimiento de las obligaciones legales de los prestadores de los servicios públicos en las fijaciones tarifarias de oficio ordinarias y extraordinarias*".

IV. El 6 de diciembre de 2023, por medio de la resolución RE-0070-IT-2023, publicada en el Alcance N°247 a La Gaceta N°230 del 12 de diciembre de 2023, la Autoridad Reguladora estableció las tarifas vigentes para los servicios marítimos y portuarios que brinda la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (en adelante Japdeva), en los puertos de Limón y Moín.

V. El 19 de mayo de 2025, por medio de la resolución RE-0068-JD-2025 publicada en el Alcance N°73 a La Gaceta N°106 del 11 de junio de 2025, la Junta Directiva de la ARESEP aprobó la *"Modificación del Por Tanto I.I.B.3 y el Por Tanto I.I.B de la resolución RE-0100-JD-2023"*.

VI. El 6 de octubre de 2025, mediante el oficio PEL-1538-2025, la señora Sucy Wing Ching, en calidad de Presidente Ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, presentó ante la Autoridad Reguladora, la solicitud de ajuste tarifario ordinario para los servicios marítimos y portuarios que se brindan en las terminales del Complejo Portuario Gastón Kogan Kogan (Moín) y Hernán Garrón Salazar (Limón) (folio 1).

VII. El 8 de octubre de 2025, mediante Auto de Prevención AP-0067-IT-2025, la Intendencia de Transporte le previno a Japdeva sobre información faltante que resultaba necesaria para el análisis de la solicitud de fijación tarifaria, esto de conformidad con los requisitos de admisibilidad establecidos en la resolución RE-0100-JD-2023 y su reforma (folios 5

a 10).

VIII. El Auto de Prevención AP-0067-IT-2025, se notificó a la petente el 8 de octubre de 2025 al medio indicado en la solicitud de fijación tarifaria visible a folio 1, según se observa en la constancia de notificación visible a folio 13, otorgándole un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, el cual fenecía el 22 de octubre de 2025.

IX. El 22 de octubre de 2025, mediante oficio PEL-1646-2025, Japdeva respondió el Auto de Prevención AP-0067-IT-2025 (folio 17).

X. La Intendencia de Transporte, mediante Auto de Admisibilidad OF-1407-IT-2025 del 27 de octubre de 2025, otorgó la admisibilidad a la solicitud de revisión tarifaria (folios 18 a 23).

XI. El 27 de octubre de 2025, mediante memorando ME-0663-IT-2025, la Intendencia de Transporte solicitó a la Dirección General de Atención al Usuario que iniciara el trámite de señalamiento a audiencia pública de la solicitud de fijación tarifaria presentada por Japdeva para los servicios marítimos y portuarios que se brindan en los puertos de Limón y Moín (folios 28 a 33).

XII. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos convocó a audiencia pública virtual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7593 y los artículos 44 al 61 del Reglamento a la Ley 7593, Decreto ejecutivo 29732-MP. La convocatoria a audiencia pública se publicó el 10 de noviembre de 2025 en el Alcance N°144 a La Gaceta N°211, el 13 de noviembre de 2025 en el Diario Extra y el 14 de noviembre de 2025 en La Teja (folios 62 a 69).

XIII. El 13 de noviembre de 2025, mediante oficio OF-1518-IT-2025 la Intendencia de Transporte le solicitó a Japdeva información para mejor resolver (folios 44 a 59).

XIV. El 28 de noviembre de 2025, mediante oficio PEL-1839-2025, Japdeva brindó respuesta al oficio OF-1518-IT-2025 y presentó un nuevo pliego como parte de la propuesta tarifaria (folio 86).

XV. El 2 de diciembre de 2025, mediante oficio OF-1581-IT-2025, la Intendencia de Transporte le solicitó a Japdeva información sobre el nuevo pliego como parte de la propuesta tarifaria (folios 87 a 89).

XVI. El 2 de diciembre de 2025, mediante oficio OF-1583-IT-2025, la Intendencia de Transporte le solicitó a la Dirección General de Atención al Usuario la cancelación de la audiencia pública (folios 90 a 91).

XVII. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos canceló la audiencia pública virtual comunicada el 10 de noviembre de 2025 en el Alcance N°144 a La Gaceta N°211, el 13 de noviembre de 2025 en el Diario Extra y el 14 de noviembre de 2025 en La Teja. La comunicación de cancelación de audiencia pública se publicó el 5 de diciembre de 2025 en La Gaceta N°229, en el Diario Extra y la Teja (folios 102 a 104).

XVIII. El 12 de diciembre de 2025, mediante oficio PEL-1923-2025, Japdeva le solicitó a la Intendencia de Transporte ampliación de plazo para atender lo requerido en el oficio OF-1581-IT-2025 (folio 105).

XIX. El 15 de diciembre de 2025, mediante oficio OF-1652-IT-2025, la Intendencia de transporte otorgó ampliación de plazo a Japdeva para atender lo solicitado en el oficio OF-1581-IT-2025 (folio 106).

XX. El 5 de enero de 2026, mediante oficio PEL-0002-2026, Japdeva respondió el oficio OF-1583-IT-2025 (folio 107).

XXI. El 23 de enero de 2026, mediante oficio OF-0064-IT-2026, la Intendencia de Transporte le solicitó a Japdeva aclaración e información necesaria para la publicación de la nueva convocatoria a audiencia pública (folio 108 a 114).

XXII. El 2 de febrero de 2026, mediante oficio PEL-0154-2026, Japdeva respondió el oficio OF-0064-IT-2026 (folio 115).

XXIII. El 12 de febrero de 2026, mediante memorando ME-0113-IT-2026, la Intendencia de Transporte solicitó a la Dirección General de Atención al Usuario continuar con el trámite de señalamiento a audiencia pública de la solicitud de fijación tarifaria presentada por Japdeva para los servicios marítimos y portuarios que se brindan en los puertos de Limón y Moín (folio 116 a 160).

XXIV. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos convocó a audiencia pública virtual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7593 y los artículos 44 al 61 del Reglamento a la Ley 7593, Decreto Ejecutivo 29732-MP. La convocatoria a audiencia pública se publicó el 20 de febrero de 2026 en el Alcance N°17 a La Gaceta N°35 y el 23 de febrero de 2026 en el Diario Extra y la Teja (folios 159 a 164).

XXV. El 9 de marzo de 2026, mediante oficio OF-0280-IT-2026, la Intendencia de Transporte le solicitó a Japdeva información para mejor resolver (folio 148 a 153).

XXVI. El 17 de marzo de 2026, mediante oficio PEL-0465-2026, Japdeva brindó respuesta al oficio OF-0280-IT-2026 (folio 174 a 175).

XXVII. La audiencia pública se realizó el 19 de marzo de 2026, bajo la modalidad virtual a través de la plataforma Zoom en el siguiente enlace y hora:

Hora: 17:15 horas (5:15 p.m.).
Enlace: https://aresep.go.cr/audiencias/et-075-2025

XXVIII. Conforme al informe de oposiciones y coadyuvancias, IN-0080-DGAU-2026 del 26 de marzo de 2026 de la Dirección General de Atención al Usuario (folios 187 a 189) con sus adiciones IN-0091-DGAU-2026 (folio 225) y el IN-0095-DGAU-2026 (folio 226), así como el acta de la audiencia pública virtual emitida bajo el oficio AC-0014-DGAU-2026 (folios 190 a 220) del 26 de marzo de 2026, se detallan las posiciones presentadas en el proceso de audiencia pública.

XXIX. La solicitud de revisión tarifaria fue analizada por la Intendencia de Transporte produciéndose el informe IN-0090-IT-2026 del 17 de abril de 2026, que corre agregado al expediente

XXX. Cumpliendo con los acuerdos 001-007-2011 y 008-083-2012 de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, se indica que en el expediente consta, en formato digital y documental, la información que sustenta esta resolución.

XXXI. De conformidad con el acuerdo de Junta Directiva Nº 06-83-2021, del acta de la sesión extraordinaria 83-2021, celebrada el 23 de setiembre de 2021 y ratificada el 28 de setiembre del mismo año, se incorporan a esta resolución, los anexos del informe técnico IN-0090-IT-2026 del 17 de abril de 2026, que sirve de base para el presente acto administrativo.

XXXII. En los procedimientos se han observado los plazos y las prescripciones de ley.

CONSIDERANDOS:

I. Analizado el informe técnico IN-0090-IT-2026 del 17 de abril de 2026, el mismo es acogido en todos sus extremos y como tal servirá de base para el dictado de la presente resolución, y por ende conviene extraer del mismo lo siguiente:

"(…)

B. ÚLTIMA FIJACIÓN TARIFARIA ORDINARIA

Mediante las fijaciones tarifarias ordinarias se actualiza toda la estructura de costos que debe ser reconocida tarifariamente en el servicio público, considerando el volumen movilizado o unidades atendidas, los costos operativos, las variables de inversión y la rentabilidad correspondiente.

En este caso particular, se tiene que la última fijación tarifaria ordinaria para los servicios marítimos y portuarios que brinda Japdeva, se realizó con la resolución RE-0070-IT-2023 del 6 de diciembre de 2023, publicada en el Alcance N°247 a La Gaceta N°230 del 12 de diciembre de 2023.

Como se puede observar, en 2 años estos servicios no han sido objeto de una revisión en sus costos operativos por medio de una fijación tarifaria ordinaria, a pesar de que el artículo 30 de la Ley 7593 establece la posibilidad de los prestadores del servicio, las organizaciones de consumidores legalmente constituidas y los entes y órganos públicos con atribución legal para ello, de presentar solicitudes de fijación o cambios de tarifas. Así también el párrafo segundo del mismo numeral establece la obligatoriedad para los prestadores del servicio de presentar al menos una vez al año una solicitud de ajuste ordinario de tarifas. Por lo que al ajustar la estructura de costos con datos más actualizados y realizando los cálculos para el ajuste tarifario, conforme a la normativa vigente, es una posibilidad que se obtenga como resultado una variación significativa de las tarifas vigentes en algunos de los servicios.

Por lo tanto, la presente actualización de tarifas cobra mayor relevancia en este escenario, propiciando que se brinde un servicio continuo, respetando los principios de servicio al costo y equilibrio financiero, equilibrando así los intereses de los usuarios y el prestador.

Aunado a lo anterior, la "Política Regulatoria de los Servicios de Movilidad de Personas, Infraestructura y otros Servicios de Transporte" establecida por la Junta Directiva de la ARESEP en su resolución RE-0211-JD-2021 del 8 de noviembre de 2021, establece dentro de sus objetivos tarifarios- económicos lo siguiente:

"(…)

1. *Elaborar instrumentos regulatorios para* ***procurar la accesibilidad de los usuarios a los servicios públicos de transporte.***

2. *Garantizar a los operadores del servicio público****, tarifas que le permitan contar con recursos suficientes para la prestación óptima del servicio*** *según las estructuras productivas modelo o la metodología correspondiente que resulten aplicables.*

3. *Garantizar a los operadores del servicio de transporte público*

tarifas para cubrir únicamente los costos necesarios para prestar el servicio incluyendo, los costos eficientes de las inversiones necesarias ***y una retribución competitiva que garantice el desarrollo de la actividad****, (cumplimiento del artículo 32 de la Ley 7593), en un contexto de eficiencia en la ejecución de las inversiones, que logren satisfacer la demanda.*

(…)" (el original no está resaltado)

Asimismo, de la Política Regulatoria de la ARESEP (RE-0206-JD-2021), es importante resaltar lo siguiente de manera atinente con esta fijación tarifaria:

"(…)

E. Pilares de la política

La política regulatoria define los pilares que orientarán las acciones regulatorias que debe emprender la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en los próximos años. A continuación, se presentan los pilares:

(…)

3. Regulación que promueva la eficiencia:

La Autoridad Reguladora velará por que los servicios públicos se presten de manera eficiente y eficaz, procurando que la regulación sea capaz de adaptarse de forma oportuna a los cambios del entorno y a eventos de fuerza mayor. La regulación buscará la asequibilidad de los servicios públicos para la población y contribuirá con la competitividad del país.

(…)

4. Regulación con propósito:

La regulación de los servicios públicos es un proceso complejo que debe confirmar constantemente su valor público para la sociedad. La complejidad de esta tarea se profundiza en el marco de una realidad en constante evolución impulsada por los avances tecnológicos, de las necesidades de la población y de los modelos de prestación de los servicios públicos.

Para mantener su valor público, la regulación debe entonces considerar esos cambios y adaptarse para mantener su relevancia y contribuir de manera proactiva a alcanzar los objetivos sociales y económicos bajo su responsabilidad.

(…)

6. Regulación independiente y coordinada con su entorno

Este pilar refiere a los elementos requeridos por el ente regulador para velar por la independencia en el ejercicio de sus competencias, respecto de los prestadores de los servicios públicos, organizaciones de personas usuarias y del Estado, así como velar por la autonomía técnica y administrativa de sus decisiones.

Aresep trabajará porque las decisiones regulatorias estén basadas en

evidencia, sean objetivas y apegadas a criterios técnicos y legales que generen confianza en las partes interesadas, evitando cualquier influencia indebida que pudiera generar la captura del regulador.

(…)"

C. REVISIÓN DE OBLIGACIONES LEGALES DEL OPERADOR

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 6, inciso c), artículo 14, incisos a, c, d y artículo 82 de la Ley 7593, así como lo dispuesto en el apartado I.B.2 del Por Tanto I de la resolución RE-0100-JD-2023, se verificó el cumplimiento de obligaciones legales por parte Japdeva al momento de la revisión de admisibilidad. En esa fase se constató que la Autoridad Portuaria se encontraba al día con sus obligaciones legales con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el impuesto de personas jurídicas, validación de pólizas de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS), obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), aportes patronales al Banco Popular y el pago del canon de regulación (folios 16 y Anexo 01).

El cumplimiento de la presentación del informe de quejas y denuncias y la remisión de información regulatoria a la Aresep, según lo dispuesto en los apartados I.B2 y I.B.6 del Por Tanto I de la resolución RE-0100-JD-2023, se verificó al momento de la revisión de admisibilidad. De modo que para efectos de esta fijación tarifaria Japdeva cumple con todas sus obligaciones legales.

D. ANÁLISIS TARIFARIO

D.1 Procedimiento tarifario

Para la revisión de las tarifas de los servicios portuarios que brinda Japdeva, se utilizó el procedimiento empleado en las fijaciones tarifarias previas y que se detalla a continuación:

i. Tarifas relacionadas con Infraestructura Portuaria

La fórmula general de cálculo es la siguiente:

$$Ti = \frac{COi}{Qi} + \frac{(r+s)Ki}{Qi^*}$$

Donde:

i = Servicios Puerto fijo, Puerto variable, Estadía, Muellaje, Desembarque, etc.
Ti = Tarifa correspondiente al servicio
COi = Costos Operativos correspondientes
Qi = Flujo observado correspondiente al servicio
Qi = Flujo o capacidad óptima*
r+s = Margen de ganancia
Ki = Valor de la infraestructura empleada para dar el servicio

Adicionalmente, se tiene que:

Qi es el Q óptimo estimado y,*
r + s = 7%, porcentaje de rédito para el desarrollo (empleado en fijaciones previas).

Como parte de los servicios que pertenecen a este grupo de tarifas se encuentran:

- *Atención a naves*
- *Estadía de naves*
- *Pasajeros en tránsito*
- *Muellaje*
- *Demoras*
- *Atención naves de pasajeros*
- *Canon y tarifas por alquiler de áreas*
- *Canon de compañías estibadoras*

ii. Tarifas relacionadas con manejo de mercancías y buques

La fórmula general de cálculo es la siguiente:

$$T = Mob + De + Se + Mto + Mrf + Ogo + Gad + \mathrm{Re}s$$

Donde:
Mob = Mano de obra
De = Depreciación
Se = Seguros
Mto = Mantenimiento de equipo
Mrf = Materiales y refacciones
Ogo = Otros gastos de operación
Gad = Gastos de administración
Res = Reservas para inversión

Como parte de las tarifas que pertenecen a este grupo se tienen los siguientes:

- *Remolcador*
- *Montacargas*
- *Almacenaje y bodegaje*
- *Movilización de contenedores*
- *Operador de montacargas*
- *Carga y descarga*

Para estos servicios, se ha considerado, un rédito para el desarrollo del 15% sobre los costos según el procedimiento empleado en fijaciones tarifarias previas.

iii. Tarifas para los Servicios conexos

Este grupo de servicios se establecen según simplificaciones de las tarifas anteriores o actualizaciones. Estas tarifas forman parte de los servicios que se presentan de manera ocasional como son:

- *Servicio de contenedores con refrigeración*
- *Derecho trasiego de petróleo y derivados*
- *Derecho venta de alimentos a barco*
- *Derecho trasiego extracción de desechos*

D.2 Estimación de costos

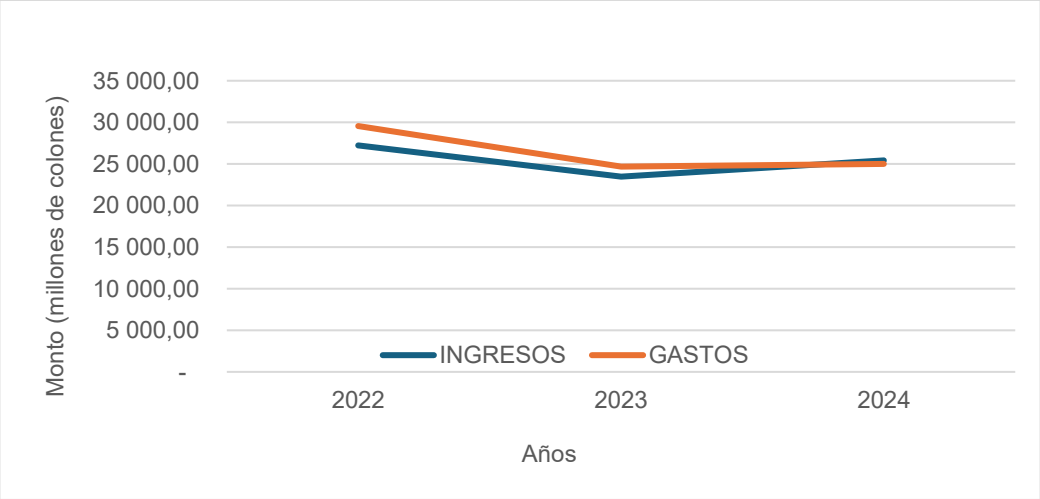
Para la determinación de los costos de los servicios que brinda Japdeva en el presente estudio, se utilizó la información financiera auditada de la Autoridad Portuaria para el año 2024 (visible a folio 1). A partir de esa información y la que consta en los registros

de la Intendencia para periodos anteriores, se tiene que la situación operativa de Japdeva en los últimos tres años, a saber 2022, 2023 y 2024, refleja una tendencia hacia el equilibrio financiero; pero persiste que los gastos sean mayores a los ingresos. Aunque se refleja una mejoría en la situación financiera, principalmente en el año 2024, con ₡442 millones de utilidades, la institución presenta pérdidas acumuladas que superan los ₡39.000 millones, en gran medida debido a la reducción de sus ingresos a partir del inicio de la operación de la Terminal de Contenedores Moín (TCM) en febrero de 2019, en ese periodo fiscal la disminución de los ingresos alcanzó un 76% respecto al año 2018. Con posterioridad, sobrevino la pandemia por COVID-19, misma que generó interrupciones en las operaciones portuarias de Costa Rica, provocando lentitud en embarques/desembarques, escasez de contenedores y congestión logística (Informe impacto del COVID-19 en operaciones portuarias de Centroamérica y República Dominicana. Publicado por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo. Lugar donde es accesible: https://portalcip.org/wp-content/uploads/2020/05/INF-ENCUESTA-COVID-19.pdf.

Adicionalmente, la institución ha enfrentado a un déficit operativo, donde los costos, principalmente salariales, superan significativamente la generación de ingresos propios y esto buscaba subsanarse con un proceso de reestructuración institucional, Ley No. 9764 Transformación de Japdeva y Protección de sus Personas Trabajadoras, mismo que se vio afectado por el embargo a las cuentas de Japdeva, para garantizar el pago de dineros no restituidos a los funcionarios, según lo establecido por la Convención Colectiva de Trabajo (oficio DAF-185-2021 de fecha 10 de agosto del 2021, emitido por el Departamento de Administración y Finanzas de Japdeva).

El comportamiento de los ingresos portuarios con respecto a los gastos se refleja en el siguiente gráfico, y considera el período 2022-2024 con la información de sus estados financieros auditados presentados a esta Intendencia.

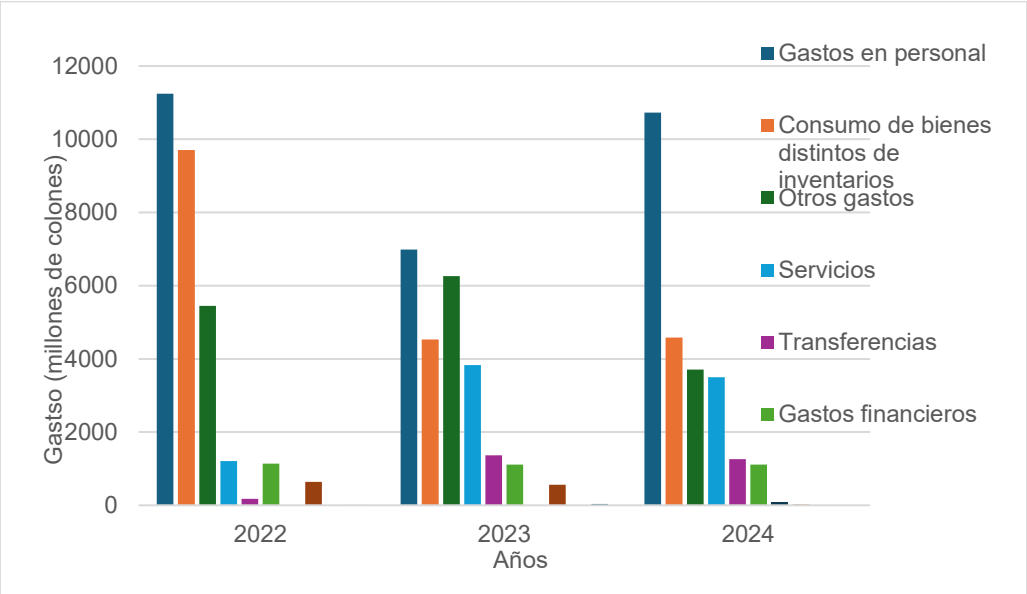
Gráfico N°1: Comportamiento ingresos y gastos de operación de JAPDEVA (cifras en millones de colones) 2021-2024



Fuente. Elaboración propia, con información de Japdeva, EF 2022-2024

Por otra parte, el detalle de los gastos de operación que ha tenido Japdeva, se muestra en el siguiente gráfico:

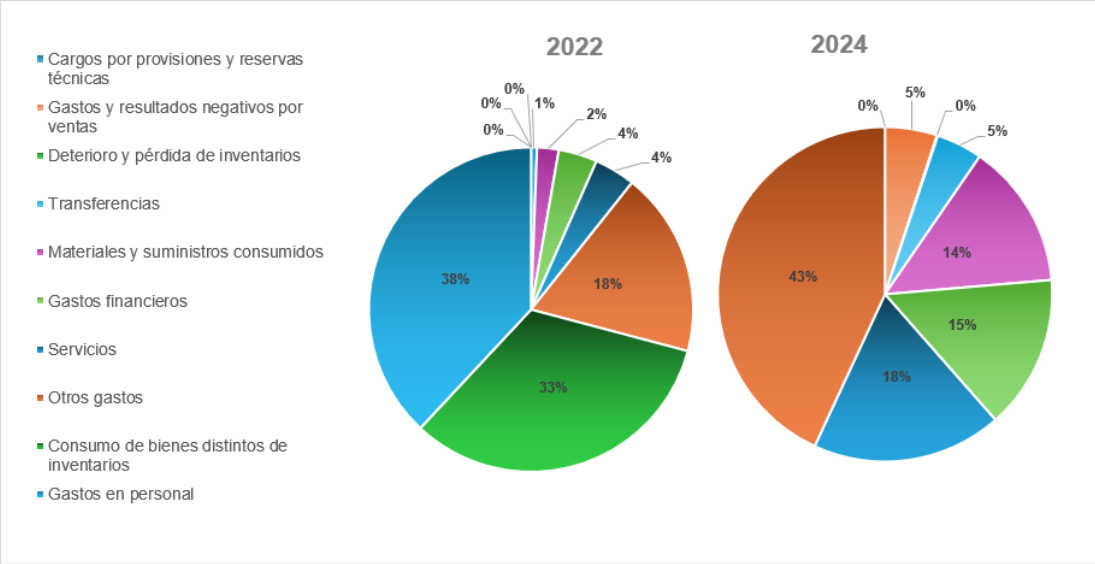
Gráfico N°2: Detalle de gastos de operación (cifras en miles de colones) 2021-2024



Fuente. Elaboración propia, con información de Japdeva, EF 2022-2024

Como se observa del gráfico anterior, la cuenta de gastos de personal (remuneraciones), es el rubro de mayor peso dentro de los gastos de operación de Japdeva; para el año 2023 se presentó una reducción significativa, por motivo de la reducción de la planilla, debido a un proceso de movilidad laboral. En el año 2024, esa institución enfrentó una orden judicial, que la obligó a reinstalar a 45 exfuncionarios, según resolución judicial 202400012, Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica; lo cual explica el incremento experimentado en la subcuenta. Las otras subcuentas que conforman el gasto de operación no presentaron modificaciones importantes durante el año 2024.

Gráfico N°3: Comparación de la estructura porcentual de los gastos operativos (2022 y 2024)



Fuente. Elaboración propia, con información de Japdeva, EF 2022-2024

Propiedad, Planta y equipo y su relación con el gasto por depreciación

El rubro de Propiedad, Planta y Equipo (PPE), se caracteriza por representar una de las partidas que usualmente tiene mayor importancia relativa en los Estados Financieros; para el caso de Japdeva, los activos registrados como PPE, forman parte de la cuenta denominada: "BIENES NO CONCESIONADOS NETO", que representa el 76% de los activos totales de la Autoridad Portuaria. Al analizar la opinión de los Auditores Independientes visible en folio 1, luego de auditar los estados financieros de esa entidad portuaria, indicaron que el saldo de la cuenta señalada presenta diferencias con los auxiliares por ₡8.042 millones, lo que impidió determinar la razonabilidad de la cuenta. Al solicitarle a Japdeva mediante oficio OF-1518-IT-2025 (folio 44 al 59) el criterio técnico de parte de los auditores sobre los detalles de las subcuentas que conforman PPE a nivel de mayor y las diferencias con los respectivos auxiliares y de la respuesta recibida mediante PEL-1839-2025 (folio 86), se determinó que el 99,5% de la cuenta mayor no logró ser conciliada, lo que generó limitación al alcance de las pruebas de control, lo que impidió verificar la existencia física, su valoración y el estado operativo de los activos; aumentando el riesgo de deterioro no reconocido y errores significativos en la depreciación acumulada, el gasto por depreciación y las revaluaciones de activos, lo que contraviene las normas contables.

Recapitulando, la depreciación acumulada y el gasto por depreciación son cuentas asociadas a PPE, por lo tanto, si el 99,5% de la cuenta presenta impedimentos para determinar su razonabilidad, el gasto por depreciación asociado a ese 99,5%; también está materialmente afectado. Lo señalado con anterioridad, genera riesgo de error material en los estados financieros, generando un impedimento tarifario para su consideración. Adicionalmente, la falta de razonabilidad de PPE afecta de manera directa la revaluación de los activos y los registros asociados con cuentas patrimoniales, específicamente el "excedente de revaluación" que en el caso de Japdeva se registra en la cuenta de reservas, con un valor de ₡221.405 millones, misma que representa el 90% de la totalidad de la sumatoria del Pasivo y Patrimonio.

Canon de regulación

En relación con el canon de regulación, siendo que los estados financieros de Japdeva reflejan el pago del canon de regulación vigente en el año 2024, se adicionó la diferencia del canon vigente para el periodo 2026, establecido mediante resolución RE-0397-RG-2025 del 13 de noviembre de 2025, publicada en el Alcance N°149 a La Gaceta N°218 del 29 de noviembre de 2025, con respecto al determinado en la resolución RE-0623-RG-2023 del 22 de noviembre de 2023, publicada en el Alcance N°236 a La Gaceta N°222 del 29 de noviembre de 2023 para el año 2024.

Para el reconocimiento del canon de regulación en el cálculo tarifario, se tomó la base de asignación establecida por Japdeva en su petición tarifaria para los costos indirectos y se distribuyó de manera proporcional en los servicios portuarios.

Administración de desarrollo e inversiones de proyectos de desarrollo

De acuerdo con el criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) C-329-2011, que señala que los costos de los proyectos de desarrollo podrán ser parte de los costos reconocidos en las tarifas, siendo que estos corresponden a los gastos administrativos por gestionar los proyectos de desarrollo, no a los gastos de inversión para los proyectos específicos, es importante indicar que Japdeva no está solicitando la inclusión de costos por este concepto y que deban ser cubiertos vía tarifa, de manera que no se están incluyendo rubros de costo por este concepto en el presente estudio.

Ahora bien, lo anterior no limita que, a futuro, Japdeva puede solicitar en una nueva

solicitud de fijación ordinaria de tarifas, la inclusión de proyectos de desarrollo que requieran financiarse mediante las tarifas de los servicios portuarios. En ese escenario, la ARESEP analizaría la solicitud y, en caso de proceder afirmativamente y ajustar las tarifas con ese objetivo, podría ejercer las labores de fiscalización sobre esos proyectos posteriormente según el artículo 6 de la Ley 7593.

Si bien el dictamen C-329-2011 de la PGR indica que las tarifas de los servicios portuarios que presta Japdeva ***pueden*** *incluir el reconocimiento de las inversiones derivadas de los planes de desarrollo para la Vertiente Atlántica, estos deben de estar técnica y legalmente justificados conforme al ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso para ser reconocidos vía tarifa.*

Rentabilidad (rédito para el desarrollo)

La propuesta presentada por Japdeva considera para los servicios de infraestructura el reconocimiento del 5% sobre los costos como rédito para el desarrollo de manera similar a lo reconocido en la última fijación tarifaria realizada en el año 2023, la cual fue justificada por Japdeva con base en el modelo de Tasa Interna de Retorno que utilizan nuevos proyectos portuarios en concesión, así como la empleada en otros puertos y no la tasa del 7% reconocida en fijaciones tarifarias anteriores al 2023. Al respecto, se indica que se considera técnicamente razonable reconocer la rentabilidad del 5% presentada por Japdeva dada la incidencia que esta tasa puede tener sobre la estructura de los costos totales de los servicios regulados.

En cuanto a los servicios asociados al manejo de las cargas, se reconoce la tasa de 15% sobre los costos, considerando que la rentabilidad pretende reconocer una retribución sobre las inversiones en capital y que estas inversiones buscan generar rendimientos a largo plazo, cifra que ha sido la considerada en las fijaciones tarifarias previas.

Tipo de cambio

Para el establecimiento de las tarifas en dólares, se utilizó el tipo de cambio promedio de los 6 meses naturales cerrados anteriores al día de la audiencia pública (setiembre 2025 a febrero 2026), calculado como la media aritmética simple de los datos diarios del tipo de cambio de venta de referencia publicado por el Banco Central de Costa Rica, el cual corresponde a 499,96 colones por dólar. Este indicador se considera conveniente al evitar tomar un valor puntual de un momento específico, el cual pueda resultar relativamente muy alto o bajo en comparación con los valores que adopte a lo largo del período. Además, es consistente con lo dispuesto por la Junta Directiva de la Aresep en las metodologías tarifarias de otros servicios regulados del sector transporte, como lo es el servicio de autobús (resolución RJD-035-2016 y sus reformas) o el servicio de taxi (resolución RE-0207-JD-2021).

Costos de los servicios

En la determinación de los costos se utilizó el Estado de rendimiento financiero de los estados financieros auditados de la Administración Portuaria para el periodo 2024 (folio 1), así como también las bases de asignación de costos realizada por Japdeva según cada centro de costo, estructurada de la siguiente manera:

- ✓ *Servicio a la nave: Atención a las naves (Cuadrillas Atraque/Desatraque), Atención Naves Pasajeras, Estadía, Remolcaje y lancha).*
- ✓ *Servicio a la carga: Muellaje, movimiento de contenedores y furgones, Operación asistida por equipo portuario, Supervisión y chequeo, Bodega, Operación de grúa, Operación Carrier, Operación Reach Stacker, Operación Cabezal y Alquiler de*

montacargas.

- ✓ *Transitorios: Operadores de montacargas, Mantenimiento instalaciones, Mantenimiento Taller Marino y grúa y Mantenimiento Maquinaria y equipo.*
- ✓ *Costos indirectos: Convención colectiva, Administración, Operación central, Contenedores, Terminal Moín y Carga general.*

Es importante recordar lo señalado en el apartado "Propiedad, Planta y equipo" del presente informe, en cuanto a que los auditores externos señalaron que las cuentas de depreciación acumulada y el gasto por depreciación presenta impedimentos para determinar su razonabilidad, por lo que se excluyen en el presente estudio tarifario el gasto por depreciación y el valor de los activos que forman parte de la infraestructura portuaria, además de los gastos financieros.

Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de la ARESEP mediante resolución RE-0141-JD-2024 del 7 de octubre de 2024 (folios 1193 a 1228 del expediente ET-076-2023), rechazó el recurso de apelación presentado por parte de Japdeva contra la resolución RE-0070-IT-2023, sobre el reconocimiento del gasto por depreciación de los activos. En dicha resolución, la Junta directiva concluyó en el inciso V.3 lo siguiente:

> *"(…)*
>
> *3. La depreciación de los activos, es uno de los rubros más representativos dentro de la estructura de costos de Japdeva en el periodo 2022 (alrededor del 31%), razón por la cual es relevante, tener certeza del valor razonable de los activos, su vida útil y su uso en la prestación del servicio público, esto con el objeto de poder determinar con fiabilidad el costo de depreciación que será reconocido mediante las tarifas respectivas.*
> *(…)"*

Por otra parte, se tiene que Japdeva presentó en su propuesta tarifaria la separación de los costos indirectos denominados "Operación Central" para ser reconocidos de manera separada a una nueva tarifa denominada "Seguridad". Este "servicio nuevo" estaría siendo incorporado como parte de los servicios complementarios, según se observa de la propuesta de definiciones de servicios por parte de Japdeva, de manera que en ese escenario se brindaría solamente si fuera solicitado por el usuario puesto que se entiende que este tipo de servicios complementarios son ocasionales, sin embargo, esta actividad tiene un nivel de prestación mayor que se confirma con la definición desarrollada por Japdeva que indica lo siguiente:

> *"(…)*
>
> ***-Seguridad Portuaria:***
>
> *Definición: Es el conjunto de medidas, acciones, normas y procedimientos destinados a proteger las instalaciones, la carga, las embarcaciones y las personas que se encuentran en el puerto, frente a riesgos o amenazas que puedan afectar su integridad, continuidad operativa o el cumplimiento de la normativa nacional e internacional. Incluye aspectos como:*
>
> *Control de accesos a áreas restringidas.*
>
> - *Protección de buques y terminales frente a actos ilícitos, terrorismo, piratería o sabotaje.*

- *Prevención de accidentes y emergencias (incendios, derrames, explosiones, colisiones).*

- *Cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP/ISPS Code) establecido por la OMI.*

La seguridad portuaria busca garantizar que los puertos sean lugares seguros, controlados y confiables para el comercio marítimo y la navegación.

(…)"

Ahora bien, en cuanto a la seguridad portuaria, la ARESEP, mediante oficio OF-0042-IT-2024 del 11 de enero de 2024 (expediente Otros trámites OT-367-2008, folios 867 al 879) se refirió a ese tema para la Terminal de Contenedores (TCM), que aunque dicha terminal brinda servicios no regulados por parte de este ente regulador y presenta condiciones distintas a la de Japdeva, sí ha sido criterio de la Aresep que los costos e inversiones derivados de la seguridad portuaria por parte del operador, deben ser parte de los costos totales de la operación, los cuales deben reconocerse en la estructura tarifaria establecida, tal y como se deben cubrir todos los costos de inversiones derivados de las actividades portuarias. En ese sentido, no se considera razonable trasladar los costos indirectos de Japdeva correspondientes a la Operación Central para un único servicio de seguridad, por lo que, en el presente estudio, dichos costos se distribuyen entre los distintos servicios y no a uno solo, especialmente porque la seguridad debe ser brindada de manera permanente para proteger las instalaciones portuarias, a los buques, las cargas y las personas, entre otras cosas.

Conforme a lo anterior, el resumen de los rubros de costo considerados en el presente estudio para los servicios que brinda Japdeva, se muestra en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 1. Costos servicios de infraestructura

Descripción	***Directos***	***Indirectos***	***Total***
Atención nave cuota fija	*253 100 576*	*24 600 878*	*277 701 454*
Atención nave cuota variable	*1 265 502 881*	*161 141 824*	*1 426 644 705*
Estacionamiento	*168 733 717*	*16 254 146*	*184 987 863*
Lancha	*12 564 262*	*4 049 912*	*16 614 174*
Muellaje	*969 851 983*	*1 909 081 226*	*2 878 933 209*
Estadía	*1 257 465 171*	*662 916 797*	*1 920 381 968*
Canon cías. estibadoras	*0*	*362 601 174*	*362 601 174*
Demoras	*0*	*2 707 569*	*2 707 569*
Naves pasajeras	*241 716 897*	*16 857 889*	*258 574 786*
Pasajeros en tránsito	*60 429 224*	*3 831 881*	*64 261 106*
Total	***4 229 364 711***	***3 164 043 295***	***7 393 408 006***

Cuadro N° 2. Costos servicios de maquinaria y equipo

Descripción	***Directos***	***Indirectos***	***Total***
Remolcador	*1 908 649 796*	*442 346 275*	*2 350 996 071*
Almacenaje (Super. Chequeo)	*24 072 402*	*5 833 435*	*29 905 837*
Recibo y Despacho	*0*	*366 380 347*	*366 380 347*
Montacargas hasta 3,4 tons.	*5 078 261*	*218 739 446*	*223 817 707*
Montacargas hasta 9,9 tons.	*390 692*	*46 281*	*436 973*
Montacargas 10 y más tons.	*1 726 015*	*1 736 669*	*3 462 683*

Descripción	***Directos***	***Indirectos***	***Total***
Grúa Contenedores	*1 819 426 223*	*384 089 410*	*2 203 515 633*
Grúa Convencional	*46 651 954*	*4 857 914*	*51 509 869*
Carrier	*0*	*0*	*0*
Reachstakers	*429 095 757*	*134 233 361*	*563 329 118*
Cabezal	*253 921 179*	*83 648 211*	*337 569 390*
Carga y Descarga Contenedores	*0*	*644 778 943*	*644 778 943*
Carga y Descarga Carga Suelta	*0*	*1 504 484 200*	*1 504 484 200*
Operador Montacargas	*0*	*193 446 613*	*193 446 613*
Total	***4 489 012 279***	***3 984 621 105***	***8 473 633 385***

El detalle de los costos asignados por servicio se puede observar en el Anexo 02.

En total, el cálculo tarifario propuesto considera costos por un monto de ₡15 867 041 391 millones dentro de los cuales se incluye el gasto por Administración de Desarrollo.

D.3 Unidades de servicio

Los datos correspondientes a las unidades de servicio de los períodos 2024 y 2025 se obtuvieron a partir de la información trimestral remitida por Japdeva a la ARESEP y del oficio UPI-018-2026 del 16 de marzo de 2026 (folio 174). En dicho oficio, Japdeva señaló lo siguiente:

> *"(…)*
>
> *Las diferencias observadas entre la cantidad de buques atendidos en los periodos mencionados, según el Anuario Estadístico Institucional, y los datos remitidos trimestralmente a la ARESEP, responden a la naturaleza dinámica de los procesos operativos y administrativos que alimentan ambos registros.*
>
> *En la operación portuaria, los reportes trimestrales generados por el sistema operativo reflejan el estado de las operaciones al momento de su emisión. No obstante, en cada corte trimestral pueden existir buques pendientes de liquidación, operaciones en proceso de cierre administrativo, ajustes posteriores derivados de diferencias documentales, o correcciones asociadas a facturación o conciliación operativa.*
>
> *Estos factores provocan que los reportes generados en tiempo real no siempre representen la totalidad consolidada del periodo, ya que el cierre definitivo de cada atención (incluyendo su validación administrativa y contable) puede completarse después de la fecha de emisión del reporte trimestral.*
>
> *(…)"*

Con lo anterior, Japdeva señaló que en los informes trimestrales no se contemplan buques pendientes de liquidación, operaciones en proceso de cierre administrativo, ajustes derivados de diferencias documentales, ni correcciones asociadas a facturación o conciliación operativa.

En virtud de lo anterior, y considerando que Japdeva no remitió la información corregida

correspondiente al año 2025 de los servicios de atención nave cuota fija (buques mayores a 300 TRB) y atención nave cuota fija (buques hasta 300 TRB), se utilizaron los datos suministrados en dicho oficio para los años 2021 a 2024 desagregadas mensualmente, como base para realizar la proyección para el año 2025.

Para la determinación de la proyección de las unidades servicio de atención nave cuota fija (buques mayores a 300 TRB) y atención nave cuota fija (buques hasta 300 TRB), se utilizó el programa Forecast Pro, donde se aplica diferentes técnicas estadísticas de análisis de series temporales, principalmente los modelos desarrollados con una base estadística que logran recopilar las propiedades estadísticas de las series de tiempo, tales como los diferentes tipos de tendencias y patrones de estacionalidad. La desviación absoluta media (MAD) fue utilizada como medida de precisión para la selección del modelo que presentó el mejor desempeño en la predicción de las unidades para el año 2025 (Anexo 03).

En cuanto a las unidades de carga y descarga: carga y descarga-carga suelta (Arena, piedrilla y similares), carga y descarga-carga suelta (Granos y otros graneles), carga y descarga-carga suelta (Hierro y similares), carga y descarga-carga suelta (Papel y similares) también fueron tomados de los datos suministrados por Japdeva en el oficio UPI-018-2026, 16 de marzo de 2026 y el "Anuario estadístico 2025".

Para mayor detalle de los datos estadísticos se pueden ver en hoja denominada "unidades de servicio" del Anexo 02.

D.4 Recomendación técnica sobre el análisis tarifario

D.4.1 Resultado tarifario

Se verificaron los costos señalados por Japdeva en su solicitud tarifaria, así como las unidades de servicio asociadas a todos los servicios regulados y a partir de las fórmulas de cálculo establecidas para determinar las tarifas de los servicios marítimos y portuarios que brinda Japdeva, se determinó lo siguiente:

a. Algunos servicios presentaron inconsistencias en las estimaciones, mientras que otros servicios no contaron con asignación de costos por parte de Japdeva.
b. Los volúmenes de servicio en algunos casos eran casi nulos y en otros no registraron datos durante el periodo de análisis.
c. Algunos servicios no disponían de asignación de costos y tampoco registraron unidades de servicio.

Del análisis realizado por esta Intendencia para cada servicio, se tiene lo siguiente:

***Atención nave cuota fija (buques mayores a 300 TRB) y Atención nave cuota fija (buques hasta 300 TRB)**: Japdeva solicitó eliminar estos servicios del pliego tarifario vigente e incorporar uno nuevo como "Atención Nave Cuota Fija" que consolide ambos servicios, estableciendo un cobro para embarcaciones menores a 300TRB correspondiente al 13% sobre la tarifa de buques mayores a 300TRB, sin embargo, no se contó con asignación de costos de manera separada para ambos servicios que permitiera valorar la propuesta de Japdeva. Además, la cantidad de unidades de servicio registradas en atención nave puerto fijo hasta 300 TRB es relativamente baja, lo que podría generar una sobrestimación en el costo del servicio. Por ello, se propone mantener las tarifas vigentes.*

***Estadía nave y estadía en rada portuaria**: Se propone mantener las tarifas vigentes, ya que aun cuando se establece la asignación de costos (directos e indirectos) para la estadía, Japdeva no distribuyó ese costo entre estadía de naves y estadía en rada. Por*

otra parte, no se dispone de datos estadísticos para el servicio de estadía en rada portuaria.

Suministro de agua potable: *Japdeva indica en el documento "Proyecto Tarifario JAPDEVA 2025 (16-03-26)" y que consta a folio 174, los siguiente:*

> *"(…)*
>
> *El nuevo monto tarifario tiene como objetivo reflejar de manera más precisa el valor operativo del suministro, asegurar la sostenibilidad financiera del servicio y mantener el cumplimiento de los estándares sanitarios y ambientales vigentes. En este sentido, el ajuste propuesto responde a la necesidad de cubrir adecuadamente los costos directos e indirectos involucrados en la operación.*
>
> *(…)*
>
> *Este componente administrativo comprende las labores de planificación, coordinación y supervisión del suministro de agua a las embarcaciones, garantizando la disponibilidad, continuidad y eficiencia del servicio. Adicionalmente, incluye la mano de obra requerida para la conexión, el monitoreo y el control del flujo de agua, así como las actividades administrativas vinculadas a la facturación y al registro del consumo. (…)"*

Con base en lo anterior, este servicio no es brindado por empresas privadas autorizadas por Japdeva conforme al Reglamento de Operaciones Portuarias, al Reglamento general para el otorgamiento de permisos y regulación de la operación de actividades privadas dentro del área portuaria de Limón y Moín y al Reglamento que regula el otorgamiento de los permisos para la prestación del servicio de suministro de agua potable a buques que atracan en los puertos de Limón y Moín (Decreto Ejecutivo N°27453-MOPT), sino que la Autoridad Portuaria es la encargada de prestar el servicio, por lo que se reconoce el costo administrativo por la prestación de este servicio con base en las tarifas vigentes para la compra del agua por medio del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), aprobadas por la Aresep mediante resolución RE-0004-IA-2025 del 5 de febrero de 2025, publicadas en el Alcance N°20 a La Gaceta N°30 del 13 de febrero de 2025 (Anexo 04) y que incluye los cargos por metro cúbico para la conducción, potabilización y distribución para la compra y venta del agua potable, así como la tarifa de protección del recurso hídrico.

Servicios de montacargas: *Japdeva propone modificar el nombre de estos servicios y establecer solamente dos servicios denominados "Alquiler de montacargas 2,5 a 9,9 toneladas" por hora/fracción y "Alquiler de montacargas de 10 toneladas en adelante" por hora/fracción. Considerando la justificación brindada por la Autoridad Portuaria respecto a que dicho cambio simplificará el cobro y alineará las tarifas con las capacidades operativas reales de los equipos disponibles en el puerto, se considera razonable modificar estos servicios y ajustar la tarifa a partir de la asignación de costos disponible y la información de las unidades de servicio suministradas por Japdeva a la Aresep. Además, en los registros estadísticos que mantiene la Intendencia de Transporte, se observa que en el periodo 2022 a 2024 las unidades de servicio para montacargas con unidad de cobro por tonelada son prácticamente nulas.*

Con respecto a la modificación en el nombre del servicio, se indica que conforme a la definición propuesta por Japdeva, visible en el documento "Proyecto tarifario JAPDEVA 2025 (16-03-26)", esta tarifa contempla únicamente el alquiler del equipo, y sigue siendo un servicio brindado por Japdeva, por lo que no resulta necesario modificar el nombre

del servicio de montacargas.

Ahora bien, dada la asignación de costos y las unidades de servicio, es posible que el resultado tarifario no sea razonable, por lo que, en procura de equilibrar las necesidades de los usuarios y los intereses del prestador, se propone ajustar la tarifa vigente para esos servicios de acuerdo con lo solicitado por Japdeva.

Movimiento de contenedores con Carrier: *Japdeva señaló en el documento "Proyecto Tarifario JAPDEVA 2025 (16-03-26)", visible a folio 174, lo siguiente:*

> *"(…)*
>
> *Al carecer del equipo especializado la institución y al no contener unidades registradas durante periodos anteriores se excluye el servicio de "Movimiento de contenedores con Carrier"*
>
> *(…)"*

Por otra parte, en las notas aclaratorias de su propuesta tarifaria Japdeva, en el archivo "Detalles de costos y Modelo tarifario por Servicios (16-03-2025)" a folio 174, indicó para ese servicio lo siguiente:

SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
MOVIMIENTO DE CONTENEDORES CON CARRIER.	MOV/UND	Se elimina del pliego tarifaria vigente debido a que no existe equipo para su operación y las unidades registradas son nulas.

De acuerdo con la justificación presentada por Japdeva para este servicio y conforme con las unidades observadas en las estadísticas que se mantienen en los registros de la Intendencia de Transporte, se considera razonable eliminar dentro del pliego tarifario el "Movimiento de contenedores con Carrier".

Demora compañía naviera*: No se reconocen costos para este servicio por estar asociados a los activos de Japdeva por lo que se recomienda mantener la tarifa vigente.*

Apertura de bodegas y patios: *No se reconoce el costo estimado por Japdeva en su propuesta tarifaria debido a que no se contó con la debida justificación técnica. La información aportada mediante el oficio PEL-1839-2025 del 28 de noviembre de 2025, no hizo referencia a la determinación del costo directo, además se tiene que este servicio ha sido brindado por Japdeva y no se consideró en la asignación de costos realizada para otros servicios, por lo que se propone mantener la tarifa vigente.*

Fondeo de embarcaciones (buques mayores a 300 TRB) y fondeo de embarcaciones (buques hasta 300 TRB): *Japdeva solicitó eliminar la tarifa de fondeo de embarcaciones (buques hasta 300 TRB) y establecer su cobro en 20% sobre la tarifa de fondeo de embarcaciones mayores a 300 TRB, sin embargo, no se cuenta con información de costos separada por servicio, además las unidades de servicio remitidas por Japdeva a la Aresep son casi nulas y no coinciden con los datos presentados por la Autoridad Portuaria, por lo que no es posible valorar la propuesta conducente a realizar ajustes tarifarios. Se propone mantener las tarifas vigentes.*

Servicio de energía eléctrica para refrigeración de contenedores y/o furgones*: Se ajusta la tarifa de este servicio considerando la tarifa vigente del consumo de energía (kWh) para comercios y servicios, aprobada por la Aresep mediante resolución RE-0072-IE-2025 del 12 de diciembre de 2025 y publicada en el Alcance N°161 a La Gaceta N°236 del 16 de diciembre de 2025 (Anexo 05).*

Adicionalmente, Japdeva no solicitó ajustar las tarifas para los servicios remolcaje costado del buque, remolcaje fuera de rada, muellaje importación (carga general, chasis, tara contenedores y furgones, vehículos menor o igual a 4 toneladas, maquinaria y vehículos mayores a 4 toneladas), muellaje exportación (carga general, chasis, tara contenedores y furgones, vehículos menor o igual a 4 toneladas, maquinaria y vehículos mayores a 4 tonelada), demora compañía estibadora, demora grúa pórtica, carga recibida fuera de manifiesto por contenedor, carga recibida fuera de manifiesto por tonelada, alquiler de áreas, llenado y vaciado de contenedores y furgones, de manera que no se contó con información de costos por parte de Japdeva que permitiera realizar estimaciones tarifarias para esos servicios, por lo que se propone mantener la tarifa vigente.

Por otra parte, Japdeva solicita mantener la tarifa vigente para los siguientes servicios:

- ✓ *Atención naves de pasajeros*
- ✓ *Estacionamiento*
- ✓ *Grúa pórtica con equipo especial*
- ✓ *Operador de montacarga*
- ✓ *Carga y descarga*
- ✓ *Carga y descarga-carga suelta*
- ✓ *Grúa de contenedores*
- ✓ *Movimiento de contenedores con cabezales*
- ✓ *Movimiento de contenedores con Reach staker*

Dada la asignación de costos y las unidades de servicio, es posible que el resultado tarifario no sea razonable, por lo que, en procura de equilibrar las necesidades de los usuarios y los intereses del prestador, se propone mantener la tarifa vigente para esos servicios.

Para los siguientes servicios se realiza el respectivo ajuste tarifario considerando también la asignación de costos y las unidades de servicio, sin necesidad de realizar alguna observación adicional:

- ✓ *Atención nave cuota variable*
- ✓ *Servicio de lancha*
- ✓ *Remolcaje*
- ✓ *Muellaje Recope*
- ✓ *Canon de compañías estibadoras*
- ✓ *Almacenaje*
- ✓ *Embarque y desembarque de pasajeros*

Por otra parte, Japdeva propone tarifas para nuevos servicios, del análisis realizado por esta Intendencia, se tiene lo siguiente:

Ayudas a la navegación y estadía en dársena: *No se reconocen los costos asignados por Japdeva por estar asociados al valor de los activos por lo que no es posible establecer una tarifa para estos servicios.*

Suministro de agua potable por cisterna*: Japdeva manifestó en el oficio PEL-1839-2025 lo siguiente:*

> *"(…)*
>
> *Se aclara que, por parte de la Institución, la respuesta es afirmativa: <u>el servicio para el cual se solicita la tarifa está previsto para ser brindado de forma directa por la Autoridad Portuaria</u>, siendo*

JAPDEVA quien mantiene la responsabilidad integral del servicio. Para su ejecución operativa, la Institución subcontrata a terceros únicamente para realizar el acarreo o transporte de agua mediante cisternas, dado que JAPDEVA no cuenta con este tipo de equipo dentro de su flota o recursos propios. En este sentido, los contratistas actúan a nombre de JAPDEVA, bajo su coordinación y control, y no como prestadores independientes autorizados al amparo del Capítulo VII del Reglamento de Operaciones Portuarias o del Reglamento para Contratos de Concesión de Gestión de los Servicios Públicos Portuarios.

(…)" El original no está subrayado

En vista de que Japdeva brindará directamente este servicio, el costo del alquiler del camión cisterna se ajustó según lo indicado en la proforma de la empresa Marina Pura Vida, adjunta al oficio PEL-1839-2025, donde se indicó que el costo por dos camiones cisterna corresponde a $16, según se observa en la siguiente imagen:

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA | GOBIERNO DE COSTA RICA

PROFORMA POR SERVICIOS SOLICITADOS

Señores: **MARINA PURA VIDA** — **Atención:** **Sherman Rivera**
Servicio: Agua Potable para buque / White Horse AZ 2025-0250 — **Lugar:** **Terminal Gaston Kogan (Moin)**

Concepto	Tarifa	Cantidad	Total
Suministro Agua Potable (JAPDEVA)	$ 4,00	46,00	$ 184,00
Otros costos			
Servicio transporte cisterna	$ 16,00	46,00	$ 736,00
Venta agua AYA	$ 4,00	46,00	$ 184,00

Nota: Servicio por dos cisternas. La capacidad del cisterna es de 23 toneladas.

Total proformado:	$ 1 104,00

De acuerdo con lo anterior, se reconoce el costo de un camión cisterna por $8 y para establecer su valor en colones, se utilizó el tipo de cambio promedio de los 6 meses naturales cerrados anteriores al día de la audiencia pública (setiembre 2025 a febrero 2026), calculado como la media aritmética simple de los datos diarios del tipo de cambio de compra de referencia publicado por el Banco Central de Costa Rica, el cual corresponde a 494,13 colones por dólar. En cuanto al costo por la compra del agua potable, se determinó a partir de las tarifas vigentes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), aprobadas por la Aresep mediante resolución RE-0004-IA-2025 del 5 de febrero de 2025, publicadas en el Alcance N°20 a La Gaceta N°30 del 13 de febrero de 2025 y que incluye los cargos del metro cúbico por la conducción, potabilización y distribución para la compra y venta del agua potable, así como la tarifa de protección del recurso hídrico. A partir de los componentes de costo por el camión cisterna y la compra del agua potable, se estimó la tarifa correspondiente para este servicio.

Muellaje importación (carga general-hierro y similares, carga general-granos y otros graneles y muellaje exportación (carga general -hierro y similares, carga general arena, piedrilla y similares): *Para el establecimiento de estas nuevas tarifas de muellaje clasificadas por tipo de producto, Japdeva indicó en el documento "Proyecto tarifario JAPDEVA", que fundamenta su propuesta lo siguiente:*

"(…)

De esta forma, estas tarifas segregadas representan un mecanismo técnico y financieramente sustentado, que reconoce la naturaleza de la carga suelta movilizada, asegurando eficiencia, equidad y competitividad en la prestación de los servicios portuarios.

(…)"

Por otra parte, se considera lo indicado por Japdeva en el oficio PEL-1793-2023 (ET-076-2023, folio 233) para el establecimiento de la tarifa del servicio carga y descarga-carga suelta para la fijación tarifaria del año 2023, respecto a lo siguiente:

"(…)

La mayor cantidad de carga movilizada es carga suelta, por lo que se requiere diferenciar la unidad de medida para este tipo de carga, que no se moviliza en contenedores.

(…)"

De acuerdo con lo anterior, se tiene que la movilización de carga suelta por parte de Japdeva ha incrementado por lo que se requiere de la separación tarifaria por tipo de producto. A partir de la asignación de costos y las unidades de servicio registradas para el servicio de muellaje, se tiene que el resultado tarifario obtenido por esta Intendencia es mayor al propuesto por Japdeva y en procura de equilibrar las necesidades de los usuarios y los intereses del prestador, se propone establecer como tarifa máxima el valor propuesto por Japdeva.

Tarifas desagregadas para Carga y descarga - carga suelta (hierro y similares, granos y otros graneles, papel y similares y arena - piedrilla y similares): *De manera similar a lo señalado para las tarifas nuevas de muellaje por tipo de producto, según la asignación de costos realizada y las unidades de servicio estimadas y las unidades de servicio determinadas de los registros del anuario estadístico de Japdeva, el resultado tarifario obtenido por esta Intendencia es mayor al propuesto por Japdeva y en procura de equilibrar las necesidades de los usuarios y los intereses del prestador, se propone establecer como tarifa máxima el valor propuesto por Japdeva.*

Báscula: *Japdeva propone brindar este servicio para garantizar la exactitud, seguridad y cumplimiento de normas aduaneras y logísticas. De acuerdo con lo indicado por Japdeva en el documento "Proyecto Tarifario JAPDEVA", la Autoridad Portuaria cuenta con cuatro básculas camioneras en la terminal de Moín y una báscula móvil en la terminal de Limón para brindar el servicio. Para el cálculo de esta tarifa se considera la asignación de costos a partir de los costos indirectos para la carga y descarga-carga suelta, así como las unidades de servicio estimados por Japdeva con base en sus registros operativos del año 2024.*

Conexión y desconexión de reefer y monitoreo de contenedores: *Japdeva propone brindar este servicio, para lo cual requiere de una nueva tarifa dentro de los servicios clasificados como complementarios o conexos que brindaría el puerto, de manera que el usuario puede elegir si requiere o no de ese servicio según lo indicado por la Autoridad Portuaria en su Proyecto Tarifario. De acuerdo con la asignación de costos, el resultado tarifario obtenido por esta Intendencia para estos servicios es mayor al propuesto por Japdeva y en procura de equilibrar las necesidades de los usuarios y los intereses del prestador, se propone establecer como tarifa máxima el valor propuesto por Japdeva.*

Lavado de contenedor: *Japdeva propone brindar este servicio, para lo cual requiere de una nueva tarifa dentro de los servicios clasificados como complementarios o conexos que brindaría el puerto, de manera que el usuario puede elegir si requiere o no de ese servicio según lo indicado por la Autoridad Portuaria en su Proyecto Tarifario. Para el cálculo de esta tarifa se utilizó el costo indicado en la cotización presentada por Japdeva en el anexo E.3 del oficio PEL-1839-2025 para el lavado de un contenedor y las estimaciones de costos indirectos por parte de Japdeva.*

Servicio área inspección carga (refrigerada) y Servicio área inspección carga (seco*): Japdeva propone brindar este servicio con el fin de cumplir con las exigencias de seguridad que establece Ley 8708, según lo indicado en el documento "Proyecto Tarifario JAPDEVA", además señala que se necesita disponer de un área habilitada con las condiciones requerida para la inspección de mercancías durante su tránsito por las instalaciones portuarias. Para el cálculo de esta tarifa se utilizó la información presentada por Japdeva adjunta al oficio PEL-1839-2025 que contiene copia de las órdenes de compra y facturas de la inversión parcial ejecutada en obra civil para disponer de las condiciones necesarias que permitan realizar las inspecciones correspondientes, además, se consideraron los costos directos e indirectos estimados por consumo de energía eléctrica y por el personal que interviene en la prestación de ese servicio, así como la estimación de unidades de servicio presentada por Japdeva. No se reconoce el costo asociado a los activos según lo indicado en la sección D.2. del presente informe.*

Cumplimiento ambiental (Ley Marpol N°10738): *De acuerdo con lo indicado por Japdeva en el documento "Proyecto Tarifario JAPDEVA", la Autoridad Portuaria atenderá los derrames menores de hidrocarburos y servicio de recepción, manejo, tratamiento y disposición final de los desechos y residuos generados por las embarcaciones, de manera que el puerto debe contar con instalaciones, equipos y personal para realizar estas actividades. Para el cálculo tarifaria se utilizaron los costos estimados por Japdeva y señalados en el oficio PEL-1839-2025, de acuerdo con la estructura de costos que le suministró RECOPE sobre la brigada de atención de derrames.*

Tratamiento de aguas residuales y Tratamiento de sludge: *De acuerdo con lo indicado por Japdeva en el documento "Proyecto Tarifario JAPDEVA", la Autoridad Portuaria propone brindar este servicio como parte del cumplimiento de lo establecido en el Convenio MARPOL (Anexos I y IV) sobre la prevención de la contaminación marina, garantizar la disposición segura y ambientalmente responsable de los residuos líquidos y oleosos, así como proteger la salud pública y el medio ambiente marino evitando descargas al mar. Para el cálculo de esta tarifa se utilizaron los costos estimados por Japdeva por medio del estudio realizado por la misma entidad para la recepción de desechos sólidos y líquidos, aportado como anexo al oficio PEL-1839-2025, así como los costos indirectos asociados a este servicio.*

Servicio de fotografía: *Japdeva propone brindar este servicio complementario para garantizar la calidad del servicio. Para el cálculo de esta tarifa se utilizó la estimación presentada por Japdeva a partir del salario base de un chequeador portuario, según lo indicado en el oficio PEL-1646-2025. El resultado tarifario obtenido por esta Intendencia es mayor al propuesto por Japdeva y en procura de equilibrar las necesidades de los usuarios y los intereses del prestador, se propone establecer como tarifa máxima el valor propuesto por Japdeva.*

Es importante indicar que en cuanto a ***las tarifas de los servicios nuevos*** *que serán parte del pliego tarifario establecido por la ARESEP, éstas* ***solamente podrán ser cobradas por Japdeva como titular encargado de brindar esos servicios y no otras***

***personas (físicas o jurídicas) mediante un permiso o concesión**, puesto que estas tarifas han sido definidas con base en los costos que tendrá la Autoridad Portuaria por la prestación de los servicios, los cuales serán revisados y actualizados por parte de la ARESEP en una posterior fijación ordinaria de tarifas.*

De acuerdo con lo anterior, el ajuste tarifario propuesto para los servicios marítimos y portuarios en los puertos de Limón y Moín incluyendo nuevas tarifas, son las siguientes:

Servicio	***Unidad de medida***	***Tarifa máxima vigente***	***Tarifa máxima resultante***	***Variación absoluta***	***Variación relativa***
Atención nave cuota fija (buques mayores a 300 TRB)	*Unidad*	*836,59*	*836,59*	*0,00*	*0,00%*
Atención nave cuota fija (buques hasta 300 TRB)	*Unidad*	*110,75*	*110,75*	*0,00*	*0,00%*
Atención nave cuota variable	*TRB*	*0,13*	*0,21*	*0,08*	*63,85%*
Atención nave crucero	*Unidad*	*5 864*	*5 864*	*0,00*	*0,00%*
Estadía nave	*MEH*	*1,27*	*1,27*	*0,00*	*0,00%*
Estadía en rada portuaria	*Buque*	*127,36*	*127,36*	*0,00*	*0,00%*
Suministro de agua potable	*Tonelada*	*4,00*	*4,14*	*0,14*	*3,61%*
Suministro de agua por cisterna	*Camh/23Ton*	*Sin tarifa*	*327,22*	*N.A.*	*N.A.*
Servicio de lancha	*Viaje*	*50,2*	*25,99*	*-24,21*	*-48,23%*
Remolcaje con 1	*TRB*	*0,12*	*0,27*	*0,15*	*121,14%*
Remolcaje con 2	*TRB*	*0,24*	*0,53*	*0,29*	*121,14%*
Remolcaje con 3	*TRB*	*0,72*	*0,80*	*0,08*	*10,57%*
Servicio de remolcador al costado del buque en muelle	*Hr/Fracc.*	*1666,61*	*1666,61*	*0,00*	*0,00%*
Servicio de remolcaje fuera de rada	*Hr/Fracc.*	*1666,61*	*1666,61*	*0,00*	*0,00%*
Muellaje importación					
Carga general	*Tonelada*	*2,50*	*2,50*	*0,00*	*0,00%*
Carga genera-hierro y similares	*Tonelada*	*Sin tarifa*	*1,50*	*N.A.*	*N.A.*
Carga general-granos y otros graneles	*Tonelada*	*Sin tarifa*	*1,75*	*N.A.*	*N.A.*
Chasis	*Unidad*	*5,01*	*5,01*	*0,00*	*0,00%*
Tara contenedores y furgones	*Unidad*	*10,01*	*10,01*	*0,00*	*0,00%*
Vehículos menor o igual a 4 toneladas	*Unidad*	*10,01*	*10,01*	*0,00*	*0,00%*
Maquinaria y vehículos mayores a 4 toneladas	*Unidad*	*50,07*	*50,07*	*0,00*	*0,00%*
Recope	*TRB*	*0,09*	*0,10*	*0,01*	*16,22%*
Muellaje exportación					
Carga general	*Tonelada*	*2,50*	*2,50*	*0,00*	*0,00%*
Carga general-hierro y similares	*Tonelada*	*Sin tarifa*	*1,50*	*N.A.*	*N.A.*
Carga general-arena, piedrilla y similares	*Tonelada*	*Sin tarifa*	*1,50*	*N.A.*	*N.A.*
Chasis	*Unidad*	*5,01*	*5,01*	*0,00*	*0,00%*
Tara contenedores y furgones	*Unidad*	*10,01*	*10,01*	*0,00*	*0,00%*

Servicio	Unidad de medida	Tarifa máxima vigente	Tarifa máxima resultante	Variación absoluta	Variación relativa
Vehículos menor o igual a 4 toneladas	Unidad	10,01	10,01	0,00	0,00%
Maquinaria y vehículos mayores a 4 toneladas	Unidad	50,07	50,07	0,00	0,00%
Banano	Tonelada	2,50	2,50	0,00	0,00%
Canon compañías estibadoras	Tonelada	0,53	0,40	-0,13	-25,28%
Estacionamiento	Unidad	22,65	22,65	0,00	0,00%
Grúa pórtica con equipo especial	Hr/Fracc	1316,85	1 317	0,00	0,00%
Servicio de montacargas de 2,5 a 9,9 toneladas	Hr/Fracc	15,45	27,50	12,05	78,02%
Servicio de montacargas de 3.5 a 9.9 toneladas	Hr/Fracc	30,77	se elimina	N.A.	N.A.
Servicio de montacargas de 10 toneladas en adelante	Hr/Fracc	49,45	82,51	33.06	66.86%
Servicio de montacargas de 2 a 3.4 toneladas	Tonelada/Día	0,77	se elimina	N.A.	N.A.
Servicio de montacargas de 3.5 a 9.9 toneladas	Tonelada/Día	0,62	se elimina	N.A.	N.A.
Servicio de montacargas de 10 toneladas en adelante	Tonelada/Día	0,69	se elimina	N.A.	N.A.
Demora compañía naviera	MEH/Fracc.	0,48	0,48	0,00	0,00%
Demora compañía estibadora	MEH/Fracc.	0,71	0,71	0,00	0,00%
Demora grúa pórtica	HR/Fracc.	500,00	500,00	0,00	0,00%
Carga recibida fuera de manifiesto en contenedor	Unidad	100,00	100,00	0,00	0,00%
Carga recibida fuera de manifiesto por tonelada	Tonelada	5,00	5,00	0,00	0,00%
Alquiler de áreas	M2/mes	5,17	5,17	0,00	0,00%
Apertura bodegas y patios (cheq)	Hr/Fracc.	17,10	17,10	0,00	0,00%
Operador de montacarga	Hr/Fracc.	31,18	31,18	0,00	0,00%
Almacenaje	Tonelada/Día	9,85	2,56	-7,29	-73,98%
Carga y descarga	Mov/unidad	15,19	15,19	0,00	0,00%
Carga y descarga - carga suelta	Tonelada	1,64	1,64	0,00	0,00%
Carga y descarga - carga suelta - hierro y similares	Tonelada	Sin tarifa	0,24	N.A.	N.A.
Carga y descarga - carga suelta - granos y otros graneles	Tonelada	Sin tarifa	0,50	N.A.	N.A.
Carga y descarga - carga suelta - papel y similares	Tonelada	Sin tarifa	0,24	N.A.	N.A.
Carga y descarga - carga suelta - Arena - piedrilla y similares	Tonelada	Sin tarifa	0,24	N.A.	N.A.
Báscula	Vehículo	Sin tarifa	0,59	N.A.	N.A.
Grúa pórtica contenedores	Mov/unidad	94,26	94,26	0,00	0,00%
Movimiento de contenedores con cabezales	Mov/unidad	8,48	8,48	0,00	0,00%
Movimiento de contenedores con Carrier	Mov/unidad	18,86	se elimina	N.A.	N.A.
Movimiento de contenedores con Reach Staker	Mov/unidad	5,75	5,75	0,00	0,00%

Servicio	Unidad de medida	Tarifa máxima vigente	Tarifa máxima resultante	Variación absoluta	Variación relativa
Recibo y despacho contened.	Mov/unidad	15,72	15,72	0,00	0,00%
Llenado y/o vaciado de contenedores y furgones	Vehículo	16,39	16,39	0,00	0,00%
Servicio de energía para refrigeración de contenedores y/o furgones	Hr/Fracc.	1,83	3,50	1,67	91,04%
Conexión y desconexión de reefers	Contenedor	Sin tarifa	8,04	N.A.	N.A.
Monitoreo de contenedores	Contenedor/ día	Sin tarifa	2,55	N.A.	N.A.
Lavado de contenedor	Contenedor	Sin tarifa	13,58	N.A.	N.A.
Servicio área inspección carga (refrigerada)	Contenedor	Sin tarifa	27,43	N.A.	N.A.
Servicio área inspección carga (seco)	Contenedor	Sin tarifa	8,08	N.A.	N.A.
Embarque y desembarque de pasajeros	Unidad	2,09	0,61	-1,48	-70,72%
Fondeo de embarcaciones (buques mayores a 300 TRB)	Buque	116,40	116,40	0,00	0,00%
Fondeo de embarcaciones (buques hasta 300 TRB)	Buque	23,70	23,70	0,00	0,00%
Derechos por el trasiego de derivados de petróleo	Cam h/20ton	60,72	61,30	0,58	0,95%
Derechos para la venta de alimentos a barco	Cam h/5ton	15,18	15,32	0,14	0,95%
Derechos para el trasiego extracción de desechos	Cam h/12ton	36,43	36,78	0,35	0,96%
Cumplimiento ambiental (Ley Marpol N°10738)	Buque	Sin tarifa	45,26	N.A.	N.A.
Tratamiento de aguas residuales	Cam h/20ton	Sin tarifa	2 450	N.A.	N.A.
Tratamiento de sludge	Cam h/20ton	Sin tarifa	1 725	N.A.	N.A.
Servicio de fotografía	Unidad	Sin tarifa	5,00	N.A.	N.A.

Por lo tanto, el resultado de aplicar el cálculo tarifario y según lo explicado previamente, se propone:

i. Establecer las siguientes tarifas:

Servicio	Unidad de medida	Tarifa máxima vigente	Tarifa máxima resultante	Variación absoluta	Variación relativa
Atención nave cuota fija (buques mayores a 300 TRB)	Unidad	836,59	836,59	0,00	0,00%
Atención nave cuota fija (buques hasta 300 TRB)	Unidad	110,75	110,75	0,00	0,00%
Atención nave cuota variable	TRB	0,13	0,21	0,08	63,85%
Atención nave crucero	Unidad	5 864	5 864	0,00	0,00%
Estadía nave	MEH	1,27	1,27	0,00	0,00%
Estadía en rada portuaria	Buque	127,36	127,36	0,00	0,00%

Servicio	Unidad de medida	Tarifa máxima vigente	Tarifa máxima resultante	Variación absoluta	Variación relativa
Suministro de agua potable	Tonelada	4,00	4,14	0,14	3,61%
Suministro de agua por cisterna	Camh/23Ton	Sin tarifa	327,22	N.A.	N.A.
Servicio de lancha	Viaje	50,2	25,99	-24,21	-48,23%
Remolcaje con 1	TRB	0,12	0,27	0,15	121,14%
Remolcaje con 2	TRB	0,24	0,53	0,29	121,14%
Remolcaje con 3	TRB	0,72	0,80	0,08	10,57%
Servicio de remolcador al costado del buque en muelle	Hr/Fracc.	1666,61	1666,61	0,00	0,00%
Servicio de remolcaje fuera de rada	Hr/Fracc.	1666,61	1666,61	0,00	0,00%
Muellaje importación					
Carga general	Tonelada	2,50	2,50	0,00	0,00%
Carga genera-hierro y similares	Tonelada	Sin tarifa	1,50	N.A.	N.A.
Carga general-granos y otros graneles	Tonelada	Sin tarifa	1,75	N.A.	N.A.
Chasis	Unidad	5,01	5,01	0,00	0,00%
Tara contenedores y furgones	Unidad	10,01	10,01	0,00	0,00%
Vehículos menor o igual a 4 toneladas	Unidad	10,01	10,01	0,00	0,00%
Maquinaria y vehículos mayores a 4 toneladas	Unidad	50,07	50,07	0,00	0,00%
Recope	TRB	0,09	0,10	0,01	16,22%
Muellaje exportación					
Carga general	Tonelada	2,50	2,50	0,00	0,00%
Carga general-hierro y similares	Tonelada	Sin tarifa	1,50	N.A.	N.A.
Carga general-arena, piedrilla y similares	Tonelada	Sin tarifa	1,50	N.A.	N.A.
Chasis	Unidad	5,01	5,01	0,00	0,00%
Tara contenedores y furgones	Unidad	10,01	10,01	0,00	0,00%
Vehículos menor o igual a 4 toneladas	Unidad	10,01	10,01	0,00	0,00%
Maquinaria y vehículos mayores a 4 toneladas	Unidad	50,07	50,07	0,00	0,00%
Banano	Tonelada	2,50	2,50	0,00	0,00%
Canon compañías estibadoras	Tonelada	0,53	0,40	-0,13	-25,28%
Estacionamiento	Unidad	22,65	22,65	0,00	0,00%
Grúa pórtica con equipo especial	Hr/Fracc	1316,85	1 317	0,00	0,00%
Servicio de montacargas de 2,5 a 9,9 toneladas	Hr/Fracc	15,45	27,50	12,05	78,02%
Servicio de montacargas de 10 toneladas en adelante	Hr/Fracc	49,45	82,51	33,06	66,86%
Demora compañía naviera	MEH/Fracc.	0,48	0,48	0,00	0,00%
Demora compañía estibadora	MEH/Fracc.	0,71	0,71	0,00	0,00%
Demora grúa pórtica	HR/Fracc.	500,00	500,00	0,00	0,00%

Servicio	Unidad de medida	Tarifa máxima vigente	Tarifa máxima resultante	Variación absoluta	Variación relativa
Carga recibida fuera de manifiesto en contenedor	Unidad	100,00	100,00	0,00	0,00%
Carga recibida fuera de manifiesto por tonelada	Tonelada	5,00	5,00	0,00	0,00%
Alquiler de áreas	M2/mes	5,17	5,17	0,00	0,00%
Apertura bodegas y patios (cheq)	Hr/Fracc.	17,10	17,10	0,00	0,00%
Operador de montacarga	Hr/Fracc.	31,18	31,18	0,00	0,00%
Almacenaje	Tonelada/Día	9,85	2,56	-7,29	-73,98%
Carga y descarga	Mov/unidad	15,19	15,19	0,00	0,00%
Carga y descarga - carga suelta	Tonelada	1,64	1,64	0,00	0,00%
Carga y descarga - carga suelta - hierro y similares	Tonelada	Sin tarifa	0,24	N.A.	N.A.
Carga y descarga - carga suelta - granos y otros graneles	Tonelada	Sin tarifa	0,50	N.A.	N.A.
Carga y descarga - carga suelta - papel y similares	Tonelada	Sin tarifa	0,24	N.A.	N.A.
Carga y descarga - carga suelta - Arena - piedrilla y similares	Tonelada	Sin tarifa	0,24	N.A.	N.A.
Báscula	Vehículo	Sin tarifa	0,59	N.A.	N.A.
Grúa pórtica contenedores	Mov/unidad	94,26	94,26	0,00	0,00%
Movimiento de contenedores con cabezales	Mov/unidad	8,48	8,48	0,00	0,00%
Movimiento de contenedores con Reach Staker	Mov/unidad	5,75	5,75	0,00	0,00%
Recibo y despacho contened.	Mov/unidad	15,72	15,72	0,00	0,00%
Llenado y/o vaciado de contenedores y furgones	Vehículo	16,39	16,39	0,00	0,00%
Servicio de energía para refrigeración de contenedores y/o furgones	Hr/Fracc.	1,83	3,50	1,67	91,04%
Conexión y desconexión de reefers	Contenedor	Sin tarifa	8,04	N.A.	N.A.
Monitoreo de contenedores	Contenedor/ día	Sin tarifa	2,55	N.A.	N.A.
Lavado de contenedor	Contenedor	Sin tarifa	13,58	N.A.	N.A.
Servicio área inspección carga (refrigerada)	Contenedor	Sin tarifa	27,43	N.A.	N.A.
Servicio área inspección carga (seco)	Contenedor	Sin tarifa	8,08	N.A.	N.A.
Embarque y desembarque de pasajeros	Unidad	2,09	0,61	-1,48	-70,72%
Fondeo de embarcaciones (buques mayores a 300 TRB)	Buque	116,40	116,40	0,00	0,00%
Fondeo de embarcaciones (buques hasta 300 TRB)	Buque	23,70	23,70	0,00	0,00%
Derechos por el trasiego de derivados de petróleo	Cam h/20ton	60,72	61,30	0,58	0,95%
Derechos para la venta de alimentos a barco	Cam h/5ton	15,18	15,32	0,14	0,95%
Derechos para el trasiego extracción de desechos	Cam h/12ton	36,43	36,78	0,35	0,96%

Servicio	*Unidad de medida*	*Tarifa máxima vigente*	*Tarifa máxima resultante*	*Variación absoluta*	*Variación relativa*
Cumplimiento ambiental (Ley Marpol N°10738)	*Buque*	*Sin tarifa*	*45,26*	*N.A.*	*N.A.*
Tratamiento de aguas residuales	*Cam h/20ton*	*Sin tarifa*	*2 450*	*N.A.*	*N.A.*
Tratamiento de sludge	*Cam h/20ton*	*Sin tarifa*	*1 725*	*N.A.*	*N.A.*
Servicio de fotografía	*Unidad*	*Sin tarifa*	*5,00*	*N.A.*	*N.A.*

Las tarifas propuestas le permitirán a Japdeva tener la posibilidad de cobrar tarifas inferiores dado que estas son máximas.

De esta manera la tarifa máxima le permite a Japdeva poder ajustarse con mayor flexibilidad a las condiciones de demanda, operativas, de inversión, de competencia y del entorno que inciden en la prestación del servicio público, en cumplimiento con el principio de servicio al costo y el equilibrio financiero establecidos en la Ley 7593.

La aplicación del concepto de precio máximo en servicios públicos no es ajena al quehacer de esta Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ya que este se encuentra enmarcado entre las potestades excluyentes y exclusivas que el marco legal le permite establecer para equilibrar el interés del operador y de los usuarios en la fijación de precios y tarifas, esto por cuanto el establecimiento de una tarifa máxima le permitirá además al prestador, cierto grado de flexibilidad de acuerdo con comportamientos propios de la dinámica del servicio.

En el caso que el prestador del servicio aplique una tarifa menor a la tarifa máxima establecida, este debe considerar factores como la ejecución del plan de inversiones, las necesidades de flujo de caja, el apalancamiento, la gestión comercial, la demanda real y proyectada, la situación financiera de la institución y no discriminar entre usuarios de un mismo servicio. En este sentido, podrá ofrecer tarifas menores, siempre que se garantice la cobertura de costos, la ejecución de las inversiones y el cumplimiento de condiciones de calidad, continuidad y prestación optima del servicio; así como la información previa y oportuna de las tarifas del servicio que se van a aplicar, tanto a los usuarios del servicio como al Ente Regulador.

Además, el operador de los servicios regulados debe de cumplir con los límites establecidos por la ARESEP y apegarse además a las normas vigentes que regulan los servicios públicos en general; como lo es lo estipulado en el artículo 12 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley 7593, que establece lo siguiente:

> *"(…)*
>
> *Artículo 12.- Prohibición de discriminación*
> *Los prestadores no podrán establecer ningún tipo de discriminación contra un determinado grupo, sector, clase o consumidor individual. No constituirán discriminación las diferencias tarifarias que se establezcan por razones de orden social.*
>
> *(…)"*

En línea con lo anterior, a nivel normativo nacional vigente, para toda actuación administrativa, que cobija los actos que sean realizados por cualquier ente de la Administración Pública, debe respetarse, en el ejercicio de la discrecionalidad técnica para su correspondiente legalidad, no solo el principio de igualdad -relacionado con la

prohibición de discriminación-, sino también el principio de inderogabilidad singular de las normas (elevado al rango de principio del Derecho Administrativo) con el cual se tiende no sólo a sujetar dicha normativa a la igualdad ciudadana garantizada por el numeral 33 de la Constitución Política, sino adicionalmente, a hacer valer el Principio de Legalidad, cuyo rango es igualmente determinado a nivel constitucional en el artículo 11. En relación con este punto se trae a colación lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, ley 6227, en su artículo 13 que reza lo siguiente:

> *"(…)*
>
> *Artículo 13.-*
> *1. La Administración estará sujeta, en general a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo,* ***sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos****.*
>
> *(…)" Lo resaltado es agregado.*

Con lo cual, extrapolando lo indicado previamente para el caso de la aplicación de las tarifas en el servicio público, se concluye que, si bien se da la posibilidad de establecer tarifas inferiores a las máximas aprobadas, una vez establecidas y comunicadas a los usuarios y al público en general, estas tarifas no pueden ser derogadas ni desaplicadas para casos concretos.

Al respecto, Japdeva deberá comunicar el acuerdo con el cual se determinen las tarifas a aplicar, mediante los medios adecuados a los usuarios y a la ARESEP, así como cualquier cambio en las tarifas que se cobren, al menos 8 días naturales antes de aplicar el cambio.

Las tarifas máximas propuestas que incluyen nuevos servicios: suministro de agua por cisterna, Muellaje importación (Carga genera-hierro y similares y Carga general-granos y otros graneles), Muellaje exportación (Carga general-hierro y similares, Carga general-arena, piedrilla y similares, Carga y descarga - carga suelta - hierro y similares, Carga y descarga - carga suelta - granos y otros graneles, Carga y descarga - carga suelta - papel y similares, Carga y descarga - carga suelta - Arena - piedrilla y similares), Báscula, Conexión y desconexión de reefers, Monitoreo de contenedores, Lavado de contenedor, Servicio área inspección carga (refrigerada y seco), Cumplimiento ambiental (Ley Marpol N°10738), Tratamiento de aguas residuales, Tratamiento de sludge y Servicio de fotografía, solamente pueden ser cobradas por la Autoridad Portuaria como entidad encargada de brindar dichos servicios y no otras personas físicas o jurídicas.

ii. Eliminar las siguientes tarifas:

Servicio	***Unidad de medida***	***Tarifa máxima vigente***
Servicio de montacargas de 3.5 a 9.9 toneladas	*Hr/Fracc*	*30,77*
Servicio de montacargas de 2 a 3.4 toneladas	*Tonelada/Día*	*0,77*
Servicio de montacargas de 3.5 a 9.9 toneladas	*Tonelada/Día*	*0,62*
Servicio de montacargas de 10 toneladas en adelante	*Tonelada/Día*	*0,69*
Movimiento de contenedores con Carrier	*Mov/unidad*	*18,86*

D.4.2 Comparación del ajuste tarifario solicitado por Japdeva y el propuesto en este informe

Conforme a lo indicado en párrafos anteriores, la propuesta presentada en este informe presenta algunas diferencias con respecto a la presentada por Japdeva, por lo que se obtienen algunas rebajas a lo solicitado por la Autoridad Portuaria debido a los siguientes factores:

Solicitud Japdeva	***Propuesta informe final***
Traslada a tarifas ₡19 026 470 118 millones.	*Se traslada a tarifas ₡15 867 041 391 millones. No se reconocen los gastos financieros, el gasto por depreciación y el valor de los activos. Se incluye la diferencia entre el canon de regulación del año 2024 con respecto al canon de 2026 (₡ 9 081 391) de manera proporcional. Se incluyen los costos indirectos de Operación Central en los costos de los servicios y no de manera separada para una nueva tarifa de seguridad.*
El tipo de cambio utilizado fue de 508,18 colones por dólar	*Se actualiza el tipo de cambio utilizado, considerando el promedio de los 6 meses naturales anteriores a la audiencia pública (499,99 colones por dólar).*
Unidades de servicio distintas en algunos servicios	*Se utilizó la información histórica suministrada por Japdeva a la ARESEP y que consta en los registros de la Intendencia de Transportes para los años 2024 y 2025. Solamente se proyectó el dato de unidades para dos servicios al no contar con información para el año 2025, por lo que se presentan algunas diferencias con respecto a las suministradas por Japdeva.*

Por otra parte, para la ejecución de las labores regulatorias que debe desempeñar esta Autoridad Regulatoria en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 7593, relacionadas con la regulación y fiscalización contable, financiera y técnica del servicio público (artículo 6, inciso a de la Ley 7593), y las funciones sobre el seguimiento de los sectores regulados (artículo 17, incisos 6 y 11 del Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados, -RIOF), es fundamental disponer de la información operativa y contable de este servicio.

De acuerdo con lo anterior, Japdeva debe mantener la remisión de manera trimestral de las estadísticas operativas del servicio a esta Intendencia para cada servicio regulado, tal cual está establecido actualmente. La remisión debe realizarse a más tardar el día 20 del mes siguiente a la finalización del trimestre correspondiente, de acuerdo con los criterios y formatos que la ARESEP disponga para ese fin y le sean comunicados a Japdeva. Así como también debe mantener un reporte anual de dichas estadísticas, a más tardar el último día hábil del mes de abril del año siguiente al período reportado, con el fin de validar, contrastar y garantizar la consistencia, integridad y trazabilidad de la información remitida en los reportes trimestrales.

En cuanto a la información financiero-contable, de manera consistente con el tratamiento que se les ha dado a otros servicios regulados, Japdeva deberá remitir a la Aresep anualmente los estados financieros consolidados auditados y los certificados de manera separada correspondientes a la Administración Portuaria y Administración de Desarrollo, todos a más tardar el último día hábil del cuarto mes posterior al cierre del año fiscal respectivo, cumpliendo con todos los requisitos y normativa contable que establezca la reglamentación nacional e internacional vigente sobre la confección de

estados financieros.

(…)"

II. Igualmente, del informe IN-0090-IT-2026 del 17 de abril de 2026, que sirve de fundamento a la presente resolución, se extrae el resumen de las posiciones admitidas en la audiencia pública y las respectivas respuestas. Dichas posiciones se señalan en el informe IN-0080-DGAU-2026 (folios 187 a 189) con sus adiciones IN-0091-DGAU-2026 (folio 225) y el IN-0095-DGAU-2026 (folio 226); se encuentran ampliamente señaladas en el acta de audiencia pública que forma parte de este expediente público, AC-0014-DGAU-2026 (folios 190 a 220):

"(…)

E. AUDIENCIA PÚBLICA

E.1 POSICIONES ADMITIDAS

POSICIONES RECIBIDAS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

1. ***Oposición: Asociación Cámara de Exportadores de Costa Rica CADEXCO, representada por el señor Victor Alvaro Pérez Pérez, cédula de identidad N° 1-0935-0626.*** *Hace uso de la palabra en la audiencia pública virtual el señor Carlos Mauricio Díaz Cantero, cédula DIMEX 119200330133, en condición de Apoderado Especial. Presenta escrito visible a folio 177.*

    1. *Señala que los sectores agrícolas, manufactura pesada y servicios logísticos que operan en Limón serían los más afectados ante el movimiento de tarifas en los muelles que atiende Japdeva, ya que dependen de la eficiencia y competitividad de los servicios portuarios de Japdeva.*
    2. *Los sectores banano y piña emplean de forma directa a 81.000 personas y 105.000 personas de manera indirecta.*
    3. *Indica que las empresas Arcelor Mittal, Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, DOLE y Orsero Cosiarma, King Ocean Services y Seatrade, generan empleos dentro y fuera del GAM y operan desde los muelles de Japdeva.*
    4. *Señala que la sostenibilidad y competitividad de las empresas exportadoras deben ser consideraciones fundamentales en la toma de decisiones relacionadas con ajustes tarifarios en servicios portuarios.*
    5. *El sector agrícola de Costa Rica está exportando menos toneladas en el año 2025 con respecto al año 2024.*
    6. *El aumento debe ser gradual en el tiempo para no afectar la seguridad jurídica y la competitividad de los usuarios de Japdeva.*
    7. *Manifiesta que en la resolución 060-RIT-2015 la ARESEP aprobó las tarifas vigentes para el servicio de estiba, dispuso que las empresas estibadoras establecieran un sistema de contabilidad de costos y de acuerdo con lo indicado en el informe IN-0257-IT-2025, ninguna empresa ha presentado información al respecto, por lo que el ajuste solicitado del 25,87% en el canon de las compañías estibadoras sin haber cumplir con el requisito mencionado afecta la seguridad jurídica de dichas empresas y las pone en indefensión al aumentarles la tarifa sin la adecuada contabilidad de costos.*
    8. *Todo ajuste en las tarifas hacia las empresas estibadoras genera conflicto con la Ley de la ARESEP en cuanto a Fiscalizar técnica, financiera y contablemente a los operadores y proteger al usuario sin destruir el equilibrio financiero.*
    9. *La solicitud tarifaria de Japdeva para los servicios a la nave o barco genera un incremento en los costos superior al 100% considerando su TRB, eslora y una estadía de 24 horas.*

10. *Compara los costos de la nave o barco de la solicitud tarifaria de Japdeva con los de Puerto Caldera y presenta dos estimaciones, presentando en un caso que el costo en Puerto Caldera ascendería a $11,085.92, mientras que en Puerto Moín, con las tarifas propuestas por Japdeva sería de $23,210.60. En el segundo caso, el costo en Puerto Caldera sería de $8,498.09, y con la propuesta de Japdeva $19,042.62, por lo que es necesario realizar un análisis detallado y transparente de la estructura de costos de Japdeva que justifique los incrementos.*
11. *La tarifa propuesta del remolcador aumenta 166.67% y según el estudio tarifario se debe al alquiler del remolcador externo y ese gasto no es por una insuficiencia de tarifas sino la necesidad de reemplazar una unidad que se hundió hace algunos años y que debería ser cubierta por un seguro. La institución ya debió haber contado con los recursos para la reposición del activo y el traslado del costo por alquiler a las nuevas tarifas constituye una duplicidad de cobro.*
12. *Comparando los costos de los servicios a la nave con otros puertos de la región, se afectaría la competitividad.*
13. *La tarifa del servicio de atención a la nave cuota variable presenta inconsistencias entre la tarifa que solicita y el resultado del proyecto tarifario ya que la tarifa que solicita es de $0.32 por TRB y en la fórmula de cálculo es de $0.24 por TRB.*
14. *En la página 32 del Proyecto Tarifario, Japdeva indicó que el puerto experimentó un crecimiento del 21.32% en los TRB de los barcos atendidos entre los periodos 2023-2024 y 2024-2025 por lo que ese aumento debería traducirse en una mayor dilución de los costos fijos, optimización de los recursos disponibles y reducir el costo unitario del servicio.*
15. *La tarifa del servicio de estadía presenta inconsistencia entre la tarifa que solicita y el resultado del proyecto tarifario ya que la tarifa que solicita es de $2.13 por metro de eslora-hora y el cálculo que muestra el Proyecto Tarifario es de $1.71 por metro de eslora-hora.*
16. *Se detecta un error en las unidades de servicio utilizadas para el cálculo ya que en la página 62 del proyecto se indica que para el periodo 2023-2024 fueron 1.068.320 y se atendieron en ese periodo 684 naves.*
17. *Considerando los datos de estadía presentados en la página 23 por tipo de barco y realizando estimaciones, los barcos atendidos por Japdeva habrían tenido una eslora promedio de 68.30 metros y no es consistente con el tipo de naves que operan en Japdeva y si se considera la eslora promedio realista de 175 metros la estadía resultante sería de 15.60 horas lo que también se aleja de la realidad operativa.*
18. *Indica que las unidades de servicio utilizadas como base de cálculo son incorrectas, lo que invalida la justificación técnica de la tarifa propuesta y ARESEP debe requerirle a Japdeva los datos exactos de eslora promedio y estadía real por nave a fin de verificar y corregir las unidades de servicio.*
19. *En el caso de la tarifa del servicio Atención nave crucero la tarifa solicitada es de $5864.00 y el cálculo del Proyecto Tarifario indica un costo de $8171.56 y se exhorta a la Aresep a garantizar la aplicación del principio de servicio al costo, para lo cual Japdeva debe realizar una adecuada asignación de costos, transparente y técnicamente fundamentada.*
20. *Los usuarios de la terminal Gastón Kogán no deben asumir, vía tarifas, el financiamiento, operación o mantenimiento de la infraestructura y servicios de la Terminal Hernán Garrón. Esto es consistente con el mandato de especialización portuaria establecido en el Plan Maestro Portuario desde el año 2008, el cual concibe terminales especializadas con estructuras de costos y usuarios claramente diferenciados.*
21. *El incremento solicitado para los servicios de remolcaje con 1,2 y 3 es irracional. En el Proyecto Tarifario se indica que el costo directo de los*

remolcadores es de 2.459.910.121 colones de *los cuales 1.376.050.000 colones son por el alquiler de un remolcador, lo que representa el 56% del costo operativo y el costo por alquiler no debe ser trasladado a los usuarios ya que la necesidad de alquiler de un remolcador se debe a la ineficiencia administrativa de Japdeva.*

22. *Japdeva no cuenta con la cantidad de montacargas que se requieren para atender un barco refeer y cuando hay 2 barcos los usuarios deben alquilar montacargas externos.*
23. *De acuerdo con la información del Proyecto Tarifario se observa una baja utilización del equipo de montacargas.*
24. *El cálculo del servicio es $26.05/hora, sin embargo, la tarifa solicitada es de $27.50 por hora.*
25. *Japdeva exige que los montacargas externos sean operados por personal del puerto y aplican $31.18/ hora-operador, lo que genera ingresos adicionales a Japdeva.*
26. *Japdeva indica que no están segregados los costos de mano de obra de los montacargas por tipo o tamaño de montacargas y es incorrecto porque debería tener su asignación de costos.*
27. *La tarifa del servicio de energía para refrigeración de contenedores y/o furgones, así como de las 2 nuevas tarifas es improcedente porque la energía eléctrica es un servicio público regulado y no puede ser revendida, sino que debe ser al costo, además el costo del servicio en Puerto Caldera es de $0.60/hora e incluye la conexión/desconexión y monitoreo y ambos puertos son regulados por ARESEP. En el caso de APM Terminals la tarifa es de $1.17/hora (máximo).*
28. *El cálculo de la tarifa que solicita Japdeva para el servicio demora de compañía naviera es incorrecto al utilizar el costo de obras de atraque y muelle además de pocas unidades de servicio por lo que la asignación de costos debe ser revisada.*
29. *La fórmula de cálculo para la tarifa que solicita Japdeva en el servicio de fondeo de embarcaciones utiliza la cantidad de barcos atendidos anualmente y es incorrecto porque es un servicio esporádico.*
30. *Las tarifas nuevas de cumplimiento ambiental y seguridad no son servicios nuevos ya que son actividades inherentes a todo servicio portuario. En el caso de la seguridad no debería facturarse como rubro independiente o servicio complementario como lo señala el Consejo Nacional de Concesiones para APM Terminals y la ARESEP resolvió en el 2025 eliminar el cobro de seguridad que aplicaba APM Terminals a solicitud de los usuarios.*
31. *Japdeva está pretendiendo cobrar una tarifa para el tratamiento de aguas residuales y tratamiento de Sludge pero no tiene planta de tratamiento y actualmente eso es realizado por terceros que pagan un canon a Japdeva. Actualmente el gestor externo cobra $900 por 20 toneladas para Sludge y Japdeva solicita $1.725, mientras que para el agua residual el gestor cobra $1.100 por 20 toneladas y Japdeva solicita $2.449,50.*
32. *Corresponde a la ARESEP velar por el cumplimiento de los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y eficiencia económica.*
33. *Un aumento en las tarifas de Japdeva impacta negativamente el desarrollo de Limón, la estabilidad del empleo rural y la competitividad de las exportaciones.*
34. *Señala que resulta incongruente que ARESEP proponga un incremento para el sistema de banano y fruta fresca cuando las exportaciones han disminuido.*
35. *El estudio tarifario incorpora inconsistencias técnicas y legales.*
36. *La existencia de un déficit en la cuenta de venta de bienes y servicios no demuestra por sí misma una insuficiencia tarifaria ya que puede responder a otros factores como ineficiencia operativa.*
37. *La entidad registra excedentes financieros por lo que un aumento tarifario podría ser desproporcionado y es recomendable incorporar a todo expediente*

tarifario los estados financieros del periodo inmediatamente anterior (2025 en este caso).

38. *La ausencia de documentos esenciales dentro del expediente limita el acceso a la información y restringe el acceso a la información pública e impide que los interesados conozcan los fundamentos técnicos y financieros de la solicitud tarifaria.*
39. *Un incremento en las tarifas puede afectar la competitividad y podría ser contraproducente para Japdeva al colocar sus muelles fuera de tarifas competitivas. Además, contraviene con el objetivo de la ARESEP de armonizar intereses entre usuarios y prestadores, garantizando servicios de calidad a precios justos.*
40. *Los mayores incrementos se concentran en servicios esenciales para la operación de los buques, tales como remolcaje, fondeo, estadía y atención a la nave sin posibilidad de sustitución.*
41. *En el expediente no constan las cotizaciones de mercado que respalden los costos estimados para los nuevos servicios planteados, lo que genera un vacío e la información técnica de los costos presentados.*
42. *Falta de respaldo técnico en la información solicitada por la Intendencia y no se identifican estudios técnicos, cálculos ni documentación de respaldo que permitan verificar las valoraciones señaladas por la Intendencia respecto a los distintos servicios analizados, lo que impide comprobar la trazabilidad del análisis tarifario y limita la posibilidad de validar los parámetros utilizados en la propuesta.*
43. *La reducción aproximada del 73% del personal debería reflejar una disminución significativa en los costos asociados a remuneraciones y cargas laborales y no se evidencia en los argumentos presentados.*
44. *Recomiendan que se revise con Japdeva una propuesta de plan de adaptación de servicios portuarios, así como un plan de servicios complementarios como reparación de contenedores y naves, entre otros que permitan mejorar la atención a las necesidades de los usuarios.*
45. *Evaluar el impacto socioeconómico en la provincia de Limón, considerando tanto el empleo generado por los usuarios de los muelles como el l efecto disuasivo que un incremento tarifario podría tener sobre la atracción de Inversión Extranjera Directa en la región.*
46. *Se recomienda reforzar la exigencia a las estibadoras de cumplir con la implementación del sistema de contabilidad de costos, que garantice la correcta asignación de costos por servicio.*
47. *Recomiendan que todo análisis de ajuste tarifario incorpore una evaluación comparativa de eficiencia operativa, satisfacción del usuario, tarifas actuales y propuestas por el acceso a dichos servicios.*
48. *Señalan que la evaluación constante del servicio prestado es un requisito indispensable para determinar la coherencia, razonabilidad y proporcionalidad de cualquier incremento garantizando la correspondencia entre en valor cobrado y la calidad del servicio.*
49. *La tarifa actual para carga reefer es 205% mayor que la de Puerto Caldera.*

2. ***Oposición: Standard Fruit Company de Costa Rica S.A. (DOLE), representada por el señor Manrique José Kopper Ramírez, cédula de identidad N° 1-0918-0285.*** *Hace uso de la palabra en la audiencia pública virtual el señor Juan Carlos Alférez Ordoñez, cédula de identidad N° 8-0142-0829, en su condición de apoderado especial. No presenta escrito.*

    1. *Manifiesta que la solicitud de incremento no es congruente con la realidad del puerto, los porcentajes que aquí se solicitan son ajenos al sentido común y a la realidad del mercado portuario del área.*
    2. *Los servicios que brinda el puerto no cumplen con los requerimientos de los*

usuarios en cuanto a cantidad de equipo disponible, cantidad de operadores, disponibilidad de los recursos y limitan los horarios operativos de manera aleatoria porque no tiene los recursos suficientes para atender todo a los horarios como debería ser un puerto.

3. *Indica que faltan remolcadores y se limita la operación en Moín al moverse de un puerto a otro, ajustándolos a ciertas zonas de las maniobras.*
4. *Observan que las defensas del muelle están en mal estado o incluso faltan, poniendo en riesgo la seguridad de los barcos y genera damos en los cascos de los buques.*
5. *Indica que hay pocos montacargas y operadores de montacargas que los obliga a contratar externamente para concretar sus operaciones.*
6. *Hay una sola grúa pórtica porque la otra grúa está fuera de servicio y compromete la confiabilidad del puerto ante fallas técnicas.*
7. *La solicitud de Japdeva los impacta negativamente ante la competitividad del país.*
8. *Comparando el costo de un barco con respecto a otros países como Colombia, Honduras y Guatemala, el costo sería exagerado y dependiendo del puerto el costo oscila entre 75% y 137%.*
9. *La inversión del tipo de cambio no es una justificación adecuada presentada por Japdeva.*

3. ***Oposición: Asociación Cámara Nacional de Armadores y Agentes de Vapores (NAVE), representada por el señor Helmut Dorsam Prestinary, cedula de identidad N° 1-0626-0972.*** *Hace uso de la palabra en la audiencia pública virtual el señor José Enrique Ramírez Masís, cédula de identidad N°7-0085-0049, en su condición de apoderado especial. Presenta escrito visible a folio 178.*

   1. *Indica que se presenta una omisión de actuaciones de verificación de cumplimiento de requisitos por parte de Japdeva debido a que no es posible verificar en el expediente si la Administración cumplió con los requisitos establecidos en la resolución RE-0070-IT-2023, además no consta en el expediente el documento aportado y alguna certificación o constancia de quien analiza o evalúa la admisibilidad de la solicitud tarifaria.*
   2. *Señala que el numeral 136 de la Ley General de la Administración Pública determina que si bien la motivación puede darse por remisión a "propuesta, resoluciones previas o dictámenes" será válida dicha actuación en la medida que se acompañe de una copia de ellos. Además, que una convocatoria a audiencia pública supone que el legajo debe estar completo, nutrido de los antecedentes que fueron exigidos por la Ley, Reglamentos, o en este caso, resoluciones de ARESEP.*
   3. *Indica que no existe siquiera una constancia expresa en este expediente administrativo ET-075-2025 y ni siquiera está confirmado en cuanto al punto b) que esa información se haya entregado en los plazos establecidos, o que la forma en que fueron presentados cumple con la normativa contable vigente y las disposiciones de la ARESEP.*
   4. *Cuestionan ¿cómo puede el usuario referirse a una solicitud de aumento tarifario si el expediente no está completo? y ¿De qué manera puede un usuario o una asociación analizar, revisar y/o confirmar que la petición está sustentada en información oficial, oportunamente presentada y avalada por ARESEP, si esta documentación no está disponible de forma pública, o al menos referenciada respecto a en qué dependencia se presentó, y si la misma fue recibida en cumplimiento de los requisitos determinados por ARESEP?*
   5. *Señala que en el punto 2) del oficio AP-0067-IT-2025, ARESEP advirtió sobre los incumplimientos de dicha entidad en la entrega de la documentación requerida y manifiesta que le preocupa que se tenga que prevenir a Japdeva el cumplimiento de requisitos que debe presentar ante la ARESEP antes de la*

solicitud en las fechas establecidas en la resolución del 2023.

6. *No existe constancia, resolución o auto enumerado uno por uno que confirme que Japdeva completó los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa y resoluciones previas.*
7. *El Auto de Admisibilidad no se refiere al cumplimiento de requisitos y no incluye alguna valoración sobre el cumplimiento o mención en dónde se encuentra cumplido el requisito.*
8. *Con el oficio OF-0280-IT-2026 la ARESEP trata de salvar el procedimiento solicitando requisitos que deberían estar ya presentes en el expediente desde la interposición de la solicitud. En dicho oficio, se refriere a entregas trimestrales conforme a la resolución del 2023 y que ARESEP tendría que haber examinado antes de la apertura de la fijación tarifa para que estuviera disponible para los usuarios al momento de la audiencia pública.*
9. *Cuestionan ¿De qué forma el usuario puede referirse en una audiencia pública a datos que ni siquiera han sido verificados por ARESEP? O ¿De qué manera un usuario puede corroborar la consistencia de los datos con respecto a información aportada en la petición tarifaria, si en el expediente o en algún medio de acceso público no están disponibles los reportes que Japdeva debe entregar trimestral o anualmente?*
10. *El no incluir o incorporar en el expediente los reportes trimestrales de los años 2023, 2024 y 2025, ni los estados financieros, repercute en el derecho de defensa y de participación ciudadana que implica una grave vulneración al principio de publicidad.*
11. *Indica que al convocarse a una audiencia pública con información parcial, incompleta, con inconsistencias, o bien, omisa no puede lograrse el fin de la audiencia pública. Se obliga a desarrollar un alegato a ciegas, sobre la base de información que no ha sido revisada o considerada por ARESEP.*
12. *Resulta cuestionable que una resolución emitida en el 2023 ordene la presentación de información ante la ARESEP, que al parecer solo se utiliza cuando hay solicitudes de aumento tarifario, y no para ejercitar labores de fiscalización y supervisión de la calidad de los servicios prestados, así como para la determinación de sanciones establecidas en el artículo 38 incisos b), g) y h) de la Ley de la ARESEP.*
13. *Consulta sobre ¿Se piden esos informes solo por mera formalidad? ¿Se analiza y se procesa la información, para contrastarla con inspecciones?*
14. *Llama la atención que se detecten deficiencias en la calidad de la información y solo salten inconsistencias, errores, omisiones y se soliciten aclaraciones sobre esa documentación cuando se generan solicitudes de nuevas tarifas y no existe un seguimiento, verificación y puesta a disposición al público de esa información de manera oportuna.*
15. *Cuestiona ¿De qué forma podría cualquier Asociación de Usuarios solicita tarifas si no hay indicación pública por parte de ARESEP sobre la documentación remitida por los entes regulados para su examen y eventualmente plantear, por su cuenta la solicitud respectiva?, ¿Qué departamento de ARESEP los recibe?, ¿Cómo se tiene acceso a ellos?, ¿Cuál es el procedimiento interno de evaluación y análisis de esa documentación y cómo pone a disposición de los usuarios para su examen, y eventualmente puedan utilizarla para solicitar nuevos pliegos tarifarios?*
16. *Solicita la nulidad de la admisibilidad de la petición tarifaria y del trámite de la audiencia pública, que deberá retrotraerse el procedimiento al momento de la prevención de admisibilidad para que ARESEP constate y corrobore el cumplimiento de requisitos.*
17. *Solicita que se coloque de forma pública e individualizada cada uno de los documentos aportados por el solicitante en cumplimiento con los requisitos legales, reglamentarios o establecidos en resoluciones.*
18. *Indica que el expediente no está conformado de manera organizada, lineal,*

cronológica y completa para que cualquier usuario pueda examinarlo y comprender cuáles documentos lo integran, cuando fueron presentados y si están completos lo que vulnera los principios de publicidad, eficiencia, eficacia y seguridad jurídica.

19. *Indican que a escasos días de la fecha de celebración de la audiencia pública, ARESEP solicitó información a Japdeva y que en la fecha en que Japdeva respondió envió un cúmulo de información que su representada no tuvo el tiempo suficiente para examinarla y analizar si cumple con lo prevenido o si forma parte de los requisitos que exigen resoluciones anteriores. Además, no pudo realizar una valoración detallada de los motivos que justifican la petición planteada por Japdeva.*
20. *Señala que la información remitida por Japdeva el 17 de marzo vía correo electrónico no incluye los respaldos documentales y aporta un enlace a través de un "link" para la descarga de los archivos, que no es controlado por ARESEP y son modificables por el propietario que es Japdeva.*
21. *Indica que Japdeva definió que la documentación estaría disponible hasta el 31 de marzo de 2026 y consulta ¿Qué ocurrirá después de esa fecha? ¿Desaparecerá parte de este expediente administrativo?, además indica que esa situación es motivo de nulidad de la convocatoria a audiencia pública o que la ARESEP estaría obligada a suspender y posponer la misma.*
22. *Su representada apoya los argumentos técnicos presentados por CADEXCO en cuanto a las tarifas planteadas por Japdeva en la petición de incremento.*
23. *Señalan que ARESEP debe garantizar la observancia de los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y eficiencia económica.*
24. *Una propuesta de ajuste tarifario de esa magnitud sin mejora en la prestación del servicio o del respaldo técnico basado en datos auditados, deviene en un acto arbitrario.*
25. *La ausencia de actualizaciones previas no legitima un incremento automático y desmedido, más cuando no se ha acreditado que las tarifas propuestas reflejen costos operativos reales y eficientes, omitiendo la gradualidad y menor afectación al administrado.*
26. *Las ineficiencias e inercia de la Administración Portuaria (en la actualización de las tarifas de forma anual, si es que existe justificación para ello) no son fundamento válido para sustentar una pretensión de aumento tarifario.*
27. *El incremento propuesto para Japdeva vulnera el desarrollo socioeconómico de Limón y la competitividad de las exportaciones, contraviniendo las metas del Plan Nacional de Desarrollo y los estándares de la OCDE asumidos por el país.*
28. *Resulta técnicamente inconsistente que ARESEP pretenda elevar las tarifas para el sector bananero y de fruta fresca cuando las exportaciones de banano han caído un 31% y el sector agropecuario reporta, a inicios de 2026, una contracción sostenida de cinco meses según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).*
29. *El estudio tarifario presenta inconsistencias, hay deficiencias estructurales que hacen inviable la aprobación de cualquier ajuste fundamentado en el expediente ET-075-2025. Al respecto, se desarrolló cúmulo de vicios de orden procesal en la conformación del expediente, la omisión de información relevante y el carácter incompleto de la documentación que debió estar presentada ante la ARESEP de previo a la formulación de la petición tarifaria.*
30. *Los procesos de reorganización institucional y reducción de personal son decisiones de gestión interna cuya eficiencia financiera debe ser resuelta por la propia Administración Portuaria y esos factores no constituyen una causa técnica válida para trasladar costos adicionales a los usuarios.*
31. *Un déficit operativo no demuestra por sí mismo una insuficiencia tarifaria, pues podría ser reflejo de ineficiencias internas o variaciones en la generación de ingreso.*

32. *El excedente financiero sugiere que la estructura de ingresos actual es suficiente para cubrir la operación y generar recursos adicionales, tornando el aumento en una medida desproporcionada.*
33. *Para una discusión y correcto desarrollo de la audiencia pública sería relevante incorporar al expediente los estados financieros auditados del año 2023 y del año 2025 para aquilatar la vigencia y actualidad de las justificaciones dadas como base para el incremento tarifario.*
34. *La omisión documental esencial en el expediente administrativo vulnera el derecho constitucional de acceso a la información y el debido proceso que impide a los usuarios interesados en la audiencia pública conocer los fundamentos reales de la solicitud, limitando la transparencia y la participación ciudadana informada.*
35. *Cualquier resolución basada en un expediente incompleto viola la Ley de la ARESEP, así como los principios del debido proceso, derecho de defensa, seguridad jurídica y protección de los intereses legítimos de los usuarios/consumidores de los servicios públicos regulados.*
36. *El encarecimiento de los servicios portuarios eleva los costos de comercio exterior, incentivando el desvío de carga hacia terminales regionales competidoras y el incremento de tarifas tendría un efecto contraproducente incluso para Japdeva al dejar los muelles fuera del mercado, incumpliendo el fin de la ARESEP de armonizar los intereses de prestadores y usuarios con servicios de calidad a precios justos.*
37. *Los mayores incrementos se concentran en servicios esenciales y no opcionales para la operación de los buques y el ajuste se traduce en una transferencia directa de costos hacia el comercio exterior, sin posibilidad de mitigación por parte de los usuarios.*
38. *El expediente no incorpora cotizaciones ni estudios de mercado que respalden los costos proyectados para los servicios nuevos. Esta omisión impide verificar la razonabilidad de los precios base y genera un vacío de información técnica esencial para la validación de la propuesta.*
39. *Se observa una ausencia de respaldo técnico en las valoraciones de la Intendencia. No se identifican los cálculos ni la documentación que permitan auditar la trazabilidad del análisis tarifario, lo que imposibilita una validación objetiva de los parámetros empleados en la propuesta.*
40. *No se explica cómo un recorte aproximado del 73% del personal genera presiones al alza en las tarifas que traducirse en un alivio significativo de los costos operativos.*
41. *Es imperativo que ARESEP le exija a Japdeva datos exactos sobre esloras promedio y tiempos de estadía real por buque. Estos parámetros determinan la fiabilidad del estudio; de lo contrario, se contravendría la Ley de ARESEP al carecer de información técnica suficiente para sustentar los ajustes.*
42. *Reprocha que existan requisitos establecidos en resoluciones precedentes en la cual se exigió presentación de informes estadísticos y estados financieros auditados anuales sin evidencia de fiscalización, seguimiento, comprobación de la calidad del servicio, elementos e información significativamente valiosa para la ponderación real de un incremento tarifario.*
43. *Indica que no es razonable que se pretenda aumentar tarifas sin reportes, estudios o controles de ARESEP y que de manera directa confirme y verifique la adecuada prestación de los servicios de Japdeva en condiciones de calidad, continuidad y eficiencias.*
44. *Resulta indispensable que se formule una separación contable auditable entre las terminales Gastón Kogán (Moín) y Hernán Garrón (Limón).*
45. *Debe excluirse del cálculo el alquiler del remolcador por ser un gasto derivado de ineficiencias administrativas. Debería estar cubiertos por los conceptos de seguro y depreciación cobrados históricamente.*
46. *Solicita denegar el ajuste en energía para contenedores reefers y las nuevas*

tarifas de conexión debido a que la energía eléctrica es un servicio regulado que debe facturarse estrictamente al costo.

47. *Debe rechazarse el incremento del 1069.71% en el servicio de "Demora a Compañías Navieras" debido a que la fórmula de cálculo es errónea, distribuyendo costos desproporcionados y trasladando ineficiencias al usuario.*
48. *No corresponde el aumento de 125.24% en el servicio de Fondeo, al emplear una metodología que distribuye el costo entre la totalidad de naves atendidas cuando solo una fracción mínima requiere el servicio.*
49. *Solicita declarar improcedente el cobro por tratamiento de aguas y "sludge", dado que Japdeva no dispone de infraestructura propia para prestar el servicio. Los servicios son brindados por gestores privados autorizados que cancelan un canon a Japdeva.*
50. *Solicita que se anule el trámite y/o rechace la petición de aumento tarifario por falta de requisitos formales, falta de congruencia de la información y por tratarse de un incremento irrazonable y desproporcionado, carente de justificación.*
51. *La mayor afectación con el ajuste está en los servicios a la nave.*
52. *Del ejercicio realizado comparando tarifas propuestas de Japdeva con las vigentes en Puerto Caldera, tendrían una diferencia de más del 100% en Japdeva, además, comparándolas con otros puertos de la región también serían más altas.*
53. *De acuerdo con la propuesta de Japdeva, la tarifa de atención a la nave puerto variable es de 0,24 por TRB y no sabe de dónde salen 32.*
54. *Si las unidades de servicio aumentan los costos deberían disminuir y en el caso del servicio de estadía de naves, las unidades de servicio deben ser revisadas.*
55. *Indica que le llama la atención la tarifa de nave de pasajeros y si pagaran lo que indica el cálculo podrían bajar para barcos mercantes.*
56. *Señala que la fórmula de cálculo para el remolcador considera gastos por depreciación y seguros siendo que en el año 2021 se hundió el remolcador y se pregunta ¿qué pasó con el seguro que se pagaba?, ¿qué pasó con la reposición del equipo? esto debido a que el 56% de los costos es por alquiler del remolcador.*
57. *No se puede incluir un costo de alquiler del remolcador en una tarifa porque va a ser permanente.*
58. *El servicio de montacargas ha sido deficiente en los últimos 7 años porque Japdeva no tiene y los usuarios deben buscar montacargas externamente más el operador de Japdeva que elevan los costos.*
59. *El servicio de energía para refrigeración de contenedores y furgones es servicio público y se debe cobrar al costo, además señala que en haciendo la comparación con Puerto Caldera incluyendo la conexión, desconexión y monitoreo, de aprobarse la solicitud de Japdeva estaría 370% más que Caldera. Comparando con APM que se cobra al costo también sería mayor, por lo que la propuesta de Japdeva sería el más caro de todos.*
60. *Las compañías estibadoras no podrían trasladar el aumento a los usuarios porque no han tenido ajuste en las tarifas.*
61. *En la tarifa del servicio de demora compañía estibadora haciendo un ejercicio con las unidades de servicio cree que está mal calculada al igual que en la tarifa del servicio de fondeo.*
62. *Se debe revisar la tarifa de cumplimiento ambiental ya que siempre se ha cumplido.*
63. *Sobre la seguridad le indica a la ARESEP que ya se había eliminado una tarifa en APM porque debe estar incluida en las demás tarifas de servicio.*
64. *Japdeva no tiene planta de tratamiento para brindar el servicio de tratamiento de aguas residuales y tratamiento de slosh, por lo que lo brinda un tercero cobra menos que lo propuesto por Japdeva.*
65. *Japdeva cobra un canon por el derecho de trasiego de extracción de desechos*

y es redundante si un tercero brinda el servicio.

66. *Los cálculos para derivados de petróleo, alimentos y extracción no coinciden con la propuesta y solicita a la Aresep revisar cada una de las tarifas.*

4. ***Oposición: Orsero Costa Rica S.R.L, representada por el señor Claudio Ferrando, DIMEX: 138000278812.*** *Hace uso de la palabra en la audiencia pública virtual la señora Erika Medina Aragundy DIMEX: 121800126015, en su condición de apoderada especial. No presenta escrito.*

    1. *Señala que son parte de un grupo productivo que brinda trabajo directo e indirecto en el país.*
    2. *Indica que el servicio atención a la nave es uno de los que presenta mayor incremento y son servicios obligatorios, además que el ajuste se traslada de manera directa al costo del comercio exterior.*
    3. *Manifiesta que en el expediente no se aporta la información completa y no se puede validar la metodología.*
    4. *En el avance de la revisión de la documentación ven que el estudio no es solo para tarifas nuevas porque incluyen tarifas existentes.*
    5. *Indica que hay ausencia de respaldos en varios componentes e inconsistencias en los cálculos donde existe información, lo cual impide validar técnicamente la tarifa en todo su conjunto.*
    6. *El ajuste no refleja costos eficientes del servicio y observan costos mal asignados e injustificados.*
    7. *Los usuarios están asumiendo costos adicionales derivados de las limitaciones operativas del puerto.*
    8. *Solicitar un incremento sin una mejora verificable y una eficiencia medible rompe la relación entre tarifa y servicio.*
    9. *Indica que las inconsistencias en los cálculos que invalidan el resultado y el modelo no responden a costos reales del servicio.*
    10. *Aprobar el ajuste afecta la competitividad del país y sentaría un precedente regulatorio peligroso al validar tarifas sin sustento verificable.*

<u>POSICIONES ENVIADAS AL EXPEDIENTE</u>

5. ***Oposición: Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras, representada por el señor Lenin Antonio Pérez Guzman DIMEX: 155850739408.*** *No hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta escrito visible a folio 157.*

    1. *Solicita que se informe sobre lo siguiente:*
        a. *¿Cuáles son los mecanismos establecidos para que organizaciones de la sociedad civil puedan presentar formalmente oposiciones, observaciones o coadyuvancias dentro del expediente ET-075-2025?*
        b. *¿Dónde se encuentran disponibles para consulta pública los estudios técnicos, financieros y metodológicos que sustentan la solicitud tarifaria presentada por Japdeva?*
        c. *¿Se encuentra disponible el expediente completo en formatos accesibles, que permitan su lectura mediante tecnologías de asistencia como lectores de pantalla?*
        d. *¿Qué mecanismos de accesibilidad digital se implementarán durante la audiencia virtual del 19 de marzo para garantizar la participación de personas con discapacidad, incluyendo interpretación en LESCO u otras medidas de apoyo si fueran necesarias?*
        e. *¿Existe la posibilidad de remitir previamente por escrito las observaciones o posiciones de las organizaciones interesadas para que queden incorporadas formalmente al expediente?*

2. *Indica que para la organización resulta relevante que los procesos de participación ciudadana convocados por las instituciones públicas cumplan con los principios constitucionales y legales vigentes.*
3. *Solicita que los documentos relacionados con el expediente puedan ser facilitados en formatos abiertos, accesibles y reutilizables para ser estudiados por sus usuarios, asociados y miembros de nuestra junta directiva personas con discapacidad, según el principio de accesibilidad universal y acceso igualitario a la información pública.*
4. *Solicitar los diferentes formatos es consistente con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.*

6. ***Oposición: Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica, representada por el señor Sergio Jose Capón Brenes cedula de identidad N° 1-0602-0175.*** *No hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta escrito visible a folio 182.*

1. *Indica que los pliegos tarifarios propuestos por Japdeva incorpora incrementos muy significativos en el 60% de los servicios, principalmente los vinculados a la atención de la nave y la operación portuaria, como atención variable a buques, el remolcaje, el suministro de agua potable, la estadía de las embarcaciones y algunos servicios asociados a demoras o uso del puerto.*
2. *La propuesta contempla modificaciones en la estructura tarifaria, incluyendo la eliminación o consolidación de algunas categorías de servicios, lo que implica un rediseño en la forma en que se clasifica y cobra la atención portuaria.*
3. *Se introducen nuevas tarifas para servicios que anteriormente no eran cobrados de forma explícita como ayudas a la navegación, monitoreo de contenedores, componentes ambientales, inspecciones, tratamiento de residuos y otros servicios especializados.*
4. *Explica a partir del documento de la petición tarifaria del archivo "Detalle de costos y Modelo tarifario por Servicios.xlsx" la determinación y asignación de costos realizada por Japdeva a los servicios.*
5. *Indica que para algunos servicios Japdeva reutiliza tarifas ya calculadas en otras hojas y las utiliza como un nuevo servicio.*
6. *Las Tarifas Nuevas propuestas, establecen costos como equipo ambiental, tratamiento de residuos, seguridad, inspección y otros rubros que no existían como tarifas explícitas.*
7. *La propuesta presenta debilidades metodológicas, contiene inconsistencias internas, carece de justificación suficiente en múltiples servicios y propone aumentos de magnitud significativa sin respaldo suficiente y contraviene con el principio de servicio al costo establecido por la Ley 7593.*
8. *La solicitud tarifaria no se ha mantenido como un planteamiento técnico, robusto y coherente a lo largo del procedimiento.*
9. *ARESEP dejó constancia de correcciones que modifican la propuesta original y se requirió de la presentación de un nuevo pliego tarifario y del modelo completo en formato editable con sus respectivas fórmulas al tiempo que se canceló la audiencia que inicialmente fue programada.*
10. *La necesidad de múltiples ajustes revela que la propuesta no alcanzó desde su origen un nivel suficiente de madurez técnica.*
11. *Argumenta que las observaciones señaladas por la ARESEP en el Auto de Prevención AP-0067-IT-2025, refleja una falta consistencia del modelo tarifario y una debilidad sustancial que impide a los usuarios dar la trazabilidad de los costos que sustentan hasta las tarifas propuestas.*
12. *Indica que el expediente muestra solicitudes de requerimientos adicionales de información técnica que refuerzan que la información inicial no era suficiente y que el proceso se desarrolló bajo un esquema de información incremental no consolidada.*

13. *Señala que las últimas aclaraciones sobre tarifas se presentaron dos días antes del plazo para que los afectados remitan observaciones y se incluyeron 12 archivos nuevos con un nuevo pliego tarifario, lo que anula el derecho de participación efectiva de los administrados afectados por el tarifario pretendido y vulnera el debido proceso.*
14. *El procedimiento tarifario presenta vicios sustanciales derivados de la admisión de una solicitud inicialmente incompleta, la posterior necesidad de múltiples requerimientos de información, y la cancelación de una audiencia pública ya convocada.*
15. *Indica que la propuesta tarifaria presenta debilidades significativas en la forma en que se construye y justifica el modelo, particularmente en lo relativo al uso de factores porcentuales, la consistencia interna de sus resultados, la incorporación de cambios estructurales y la solidez de las proyecciones de unidades de servicio.*
16. *Se observa el uso de factores porcentuales como mecanismo para trasladar costos a tarifas, sin que exista una justificación causal suficiente que vincule dichos factores con la estructura real de costos del servicio y no queda demostrado cómo esos porcentajes reflejan el consumo real de recursos del servicio. Como es el cálculo del servicio atención nave cuota variable y fondeo de embarcaciones sin explicación.*
17. *La utilización de incrementos o proporciones aplicadas directamente sobre tarifas existentes, o sobre componentes agregados su aplicación introduce un grado importante de arbitrariedad al no estar anclados en una descomposición clara de costos ni en drivers operativos verificables.*
18. *El modelo deja de reflejar una relación económica directa entre costos y tarifas, y pasa a depender de supuestos que no necesariamente responden a cambios reales en la operación, en la demanda o en la eficiencia del servicio.*
19. *Se observan inconsistencias en el modelo tarifario, variaciones heterogéneas entre servicios que comparten estructuras operativas similares o utilizan recursos comparables, servicios con incrementos muy elevados coexistiendo con otros sin variación o con reducciones sin una explicación técnica clara que justifique las diferencias.*
20. *La falta de coherencia interna sugiere que el modelo no está aplicando criterios homogéneos de asignación de costos o no han sido definidos adecuadamente ni documentados.*
21. *En un esquema tarifario regulado, la consistencia entre servicios es esencial garantizar que no se generen distorsiones en la señal de precios ni tratamientos inequitativos entre usuarios.*
22. *Señala que el expediente incorpora modificaciones en la definición de servicios, agrupaciones distintas de actividades y la creación de nuevas categorías tarifarias que implica una redefinición del esquema de costeo, sin embargo, los cambios no vienen acompañados de una explicación detallada sobre cómo se reasignan los costos entre los nuevos servicios, ni de un análisis que permita evaluar el impacto de estas transformaciones sobre la estructura tarifaria global.*
23. *Cuando se alteran las unidades de costeo sin una modelación completa, se corre el riesgo de generar traslados implícitos de costos entre servicios, afectando la equidad y la eficiencia del sistema tarifario. Señala como ejemplo lo indicado en el oficio OF-1518-IT-2025 de la Aresep sobre la distribución de costos para los servicios "carga y descarga" y "carga y descarga-carga suelta" y manifiesta que existen herramientas técnicas que sí pueden aportar robustez: costos por equipo, estadísticas de uso de infraestructura, tiempo operativo u otro driver físico u operativo.*
24. *Manifiesta que cualquier debilidad en la estimación de las unidades proyectadas tiene un impacto directo en el nivel tarifario. La necesidad de requerimientos adicionales por parte de ARESEP para sustentar la*

metodología de proyección, evidencia que no estaba inicialmente suficientemente desarrollado, sin base metodológica clara que incorpore análisis histórico, tendencias de demanda, condiciones operativas y escenarios plausibles, además que las proyecciones pueden introducir sesgos relevantes en el modelo.

25. *No se observa un análisis de sensibilidad que permita evaluar cómo variaciones en las unidades de servicio afectan las tarifas resultantes y la ausencia de ese ejercicio limita a la ARESEP y a los administrados a comprender el comportamiento del modelo y anticipar posibles desviaciones entre ingresos proyectados y reales y presenta un ejemplo que muestra una variación relativamente moderada en las unidades proyectadas y su efecto en la tarifa económica del servicio.*
26. *Indica que pequeñas diferencias en las unidades de servicio pueden generar distorsiones materiales en el resultado tarifario y no se evidencia ningún modelo que permita validar su proyección.*
27. *Indica que el uso de factores porcentuales sin anclaje causal claro, las inconsistencias en las variaciones tarifarias, la incorporación de cambios estructurales sin modelación suficiente y la debilidad en la proyección y análisis de las unidades de servicio configuran un modelo tarifario con limitaciones importantes en su fundamentación técnica que afectan la transparencia del proceso e indicen en la razonabilidad de las tarifas propuestas en la medida que dificultan la verificación si reflejan los costos del servicio en condiciones de eficiencia de operación.*
28. *La propuesta no logra demostrar de manera robusta que los ajustes tarifarios responden a cambios reales y debidamente sustentados en la estructura de costos o en las condiciones de prestación del servicio, lo cual constituye un elemento central para valorar su procedencia en el marco regulatorio vigente.*
29. *Manifiesta que en un esquema regulatorio basado en el principio de servicio al costo, la tarifa debe reflejar los costos que resultan necesarios y eficientes bajo condiciones normales de operación, lo que implica que el proceso debe incorporar mecanismos de evaluación de eficiencia, comparaciones históricas, indicadores de productividad, benchmarking sectorial o la construcción de estructuras productivas de referencia y del análisis del expediente no se desprende la existencia de ese ejercicio.*
30. *Los costos son incorporados sin un proceso previo de depuración o validación que permita identificar posibles ineficiencias operativas, diferencias en rendimientos o desviaciones respecto de estándares razonables del sector, que es relevante en un contexto como el portuario, donde la productividad, el uso de equipos y la gestión operativa tienen un impacto directo sobre los costos unitarios del servicio.*
31. *El modelo no distingue entre costos eficientes e ineficientes y existe un riesgo de que estos últimos sean trasladados a los usuarios a través de la tarifa, lo cual contraviene con el principio de eficiencia y afecta el equilibrio entre la sostenibilidad financiera del operador y la protección de los usuarios frente a incrementos injustificados.*
32. *La utilización de un solo periodo como base para el cálculo tarifario (2024) limita la capacidad de identificar patrones de eficiencia, variaciones operativas, cambios en productividad o comportamientos cíclicos propios de la actividad portuaria.*
33. *No es posible distinguir si los costos observados responden a condiciones normales de operación o a situaciones atípicas, ineficiencias transitorias o eventos específicos del periodo analizado sin una perspectiva multianual.*
34. *La falta de series históricas impide evaluar tendencias de mejora o deterioro en la gestión operativa y sin el contraste temporal, el modelo carece de referencia para determinar si los costos son razonables, eficientes o comparables con el desempeño esperado del servicio.*

35. *La falta de indicadores de desempeño o de metas de productividad dentro del modelo tarifario limita la capacidad de la regulación para generar incentivos adecuados. Una fijación tarifaria que reconoce costos sin evaluar eficiencias tiende a perpetuar estructuras operativas subóptimas en lugar de promover mejoras en la calidad del servicio.*
36. *La fijación tarifaria debería ser reencauzada hacia un enfoque que incorpore criterios de eficiencia, sea mediante indicadores de desempeño, comparaciones con estándares sectoriales o desarrollo de una estructura productiva de referencia para garantizar que las tarifas resultantes reflejen costos razonables y no un traslado de ineficiencias al usuario.*
37. *El análisis de la propuesta tarifaria evidencia que el sustento para validar el rendimiento anual de capital (5% y 15%), prima de seguros (0,5%), mantenimiento (2%) es insuficiente al ser referencial. El expediente no muestra cómo estos parámetros se ajustan según el tipo de activo, el nivel de riesgo, la intensidad de uso o las características operativas de cada servicio y no es posible verificar si los coeficientes utilizados reflejan las condiciones específicas de cada actividad o si responden a una aplicación uniforme no diferenciada.*
38. *La referencia metodológica utilizada no incluye un ejercicio de adaptación al contexto específico de Japdeva, no incluye análisis que consideren factores de riesgo operativo local, la estructura de financiamiento, condiciones de mercado costarricense, naturaleza de los activos portuarios, vida útil de la infraestructura y la referencia internacional funciona como un punto de apoyo conceptual que validación técnica.*
39. *No se evidencia en el expediente la trazabilidad para verificar el valor de la prima de seguros en tasas diferenciadas aplicables a distintos activos o servicios, lo que limita la capacidad de validar si corresponde a la exposición al riesgo asegurado.*
40. *No se desarrolla la fundamentación técnica de la rentabilidad del 15% que permita validar por qué es económicamente razonable, cómo se determinó, ni porqué resulta consistente con las condiciones financieras y de riesgo del servicio regulado.*
41. *Manifiesta que las debilidades detectadas son relevantes ya que inciden en la determinación del costo anual de los activos y en las tarifas por lo que la ausencia de justificación específica, diferenciada y verificable introduce un grado de discrecionalidad que debilita la solidez técnica del modelo tarifario, además, indica que limita la capacidad de validar la razonabilidad de las tarifas propuesta bajo el principio de servicio al costo.*
42. *En la práctica regulatoria moderna la ARESEP y otros entes reguladores aplican metodologías para la determinación del costo de capital, tales como el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC, por sus siglas en inglés) y la utilización de una tasa fija de rendimiento del capital, sin un desarrollo metodológico que permita vincularla con otras variables, limita la capacidad de verificar su razonabilidad y su coherencia con el entorno económico en el que opera Japdeva.*
43. *La diferencia metodológica resulta relevante en un contexto donde las condiciones macroeconómicas, financieras y de riesgo han experimentado cambios significativos en los últimos años.*
44. *Señala que es indispensable que la ARESEP no dé por válidos los parámetros estructurales utilizados en el modelo tarifario sin una verificación técnica de su fundamento, consistencia y pertinencia, además indica que, previo a cualquier eventual fijación tarifaria, la ARESEP le solicite a Japdeva la presentación de una metodología formal para la determinación de los coeficientes, que permita vincularlos de manera clara con variables económicas, financieras y operativas verificables, así como con las condiciones reales del servicio regulado.*
45. *La propuesta tarifaria presenta incrementos en algunos servicios sin que el*

expediente proporcione una justificación técnica y económica. Los aumentos no se acompañan de un análisis que permita comprender sus efectos sobre los usuarios del servicio ni sobre la economía en general.

46. *Cualquier incremento en estas tarifas se traslada directamente a los costos de importación y exportación, afectando la estructura de costos de los sectores productivos.*
47. *Los costos portuarios constituyen un componente crítico de la competitividad.*
48. *La economía costarricense ha experimentado procesos de apreciación cambiaria y presiones deflacionarias en determinados componentes de costos, lo que ha generado una pérdida de competitividad relativa para los sectores exportadores.*
49. *Aumentos tarifarios significativos en servicios logísticos clave profundizan las dificultades que enfrentan las empresas para competir en mercados internacionales.*
50. *El expediente no incorpora un análisis de impacto económico que permita dimensionar adecuadamente las consecuencias de los ajustes propuestos, además indica que no se consideran escenarios alternativos ni se analiza la sensibilidad de los resultados ante variaciones en la demanda o en la eficiencia operativa.*
51. *Desde el punto de vista regulatorio, la fijación tarifaria debe procurar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del operador y la protección de los usuarios, según la Política Regulatoria de la ARESEP, que establece que la regulación debe promover la eficiencia, la asequibilidad de los servicios y su contribución al desarrollo económico.*
52. *Solicita que no se apruebe la propuesta tarifaria ante las debilidades metodológicas, inconsistencias internas y falta de justificación técnica suficiente identificadas en el expediente considerando la ausencia de una relación clara y consistente entre costos y tarifas en varios servicios, el uso de supuestos y factores no suficientemente fundamentados y la existencia de incrementos tarifarios desproporcionados sin justificación individualizada.*
53. *Solicita que la ARESEP le exija a Japdeva la reformulación integral del modelo tarifario, incorporando trazabilidad y respaldos que garantice su consistencia, coherencia económica, verificación técnica, incluyendo explícitamente los costos con drivers operativos verificables, la eliminación del uso de factores porcentuales y documentación completa con los cálculos utilizados en la determinación de cada tarifa.*
54. *Solicita que se incorpore como regla el análisis de sensibilidad del modelo tarifario que permita evaluar la robustez de las tarifas frente a variaciones en variables críticas.*
55. *Indica que la ARESEP le solicite a Japdeva la presentación de una metodología formal para la determinación de los coeficientes que respaldan la solicitud que permitan vincularlos oportunamente con las variables económicas, financieras y operativas, así como con las condiciones reales del servicio regulado.*

7. ***Coadyuvancia parcial: Jorge Sanarrucia Aragón, cedula de identidad N° 5-0302-0917, en su condición de Consejero del Usuario de la ARESEP.*** *No hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta escrito visible a folio 60.*

    1. *Señala que debido al fraccionamiento del mercado asociado a la concesión de APM Terminals, Japdeva ha presentado modificaciones importantes en los costos asociados a elementos estructurales, modificaciones jurídicas que le han significado el recorte de la cantidad de funcionarios, planes de reorganización y una reestructuración, que como resultado del análisis tarifario anterior, generó un déficit de 803,66 millones de colones en la cuenta de bienes y servicios para el año 2024.*

2. *Las características propias del mercado han generado variaciones significativas en el desarrollo de actividades de Japdeva, lo que impide realizar previsiones sobre la venta de servicios, lo que genera incertidumbre financiera para la sostenibilidad de los servicios portuarios.*
3. *La propuesta tarifaria presenta variaciones significativas en los servicios de Remolcaje, Importación de Recope, Canon de Estibadoras, Estacionamiento, Servicio de montacargas de 2 a 3.4 toneladas y principalmente demora de compañía Naviera.*
4. *Existen aumentos significativos que implican un alto impacto tarifario que debe ser valorado de manera detallada respecto a los costos asociados, tomando en cuenta que estas tarifas tienen un impacto la cadena de valor de las industrias nacionales y la competitividad país.*
5. *Recomienda que se valore la modificación tarifaria, en tanto se verifiquen de manera fehaciente los costos asociados al servicio, además que se valore el análisis de inversiones según plazos interanuales que permitan diluir los costos en el tiempo con fin de que el impacto tarifario sea menor para los clientes y para los servicios que cuentan con los servicios portuarios en su cadena de valor.*
6. *Pretensiones: Que se admita la coadyuvancia parcial en el expediente, que la ARESEP realice una revisión exhaustiva y fehaciente de los costos indicados para que reflejen la realidad operativa y que se analicen las inversiones a plazos interanuales para diluir el impacto tarifario en el tiempo para las diferentes cadenas de valor de las industrias que utilizan los servicios.*

E.2 RESPUESTAS A LAS POSICIONES ADMITIDAS

Respecto a las posiciones admitidas, se brinda respuesta de la siguiente manera:

Cuadro guía de respuestas		
# de posición	***Opositor/Coadyuvante***	***# de respuesta***
1	*CADEXCO*	*1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31*
2	*Standard Fruit Company de Costa Rica S.A. (DOLE)*	*1, 5, 22, 25*
3	*Asociación Cámara Nacional de Armadores y Agentes de Vapores (NAVE)*	*1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 y 32*
4	*Orsero Costa Rica S.R.L.*	*1, 4, 5, 10 y 25*
5	*Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras*	*18*
6	*Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica*	*1, 4, 5, 7, 12, 16 y 28*
7	*Jorge Sanarrucia Aragón, Consejero del Usuario de la ARESEP*	*1 y 8*

1. Sobre el ajuste tarifario

Como se indicó en la sección D.2 del presente informe, según la información que presentan los estados financieros auditados de Japdeva, la Autoridad Portuaria presenta pérdidas acumuladas que superan los ₡39.000 millones por la reducción

de sus ingresos con la entrada en operación de la Terminal de Contenedores Moín (TCM) en el año 2019. Por otra parte, Japdeva inició un proceso de reestructuración institucional, sin embargo, los ingresos operativos percibidos no superan los gastos incurridos en el periodo 2024, de manera que, con las tarifas propuestas, se estarían brindando recursos a Japdeva para la continuidad del servicio en el Complejo Portuario Limón-Moín (CPLM), de acuerdo con la información disponible.

En línea con lo anterior, también se debe tomar en cuenta que el artículo 30 de la Ley 7593: Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos establece que los prestadores deben presentar al menos una vez al año, un estudio ordinario de tarifas, y, el último estudio tarifario presentado por Japdeva ante la ARESEP fue en el año 2023, además el artículo 29 de la Ley 3091: Ley Orgánica de Japdeva (según reforma legal aprobada mediante la Ley 10726), también establece que dicha Autoridad Portuaria debe presentar de manera ordinaria, al menos una vez al año, la solicitud formal para la fijación o las modificaciones de tarifas, así como extraordinariamente en las ocasiones que sean necesarias.

Ahora bien, en cuanto a los ajustes tarifarios propuestos por Japdeva, que según los opositores podrían ser desproporcionados, se indica que en el presente informe no se están reconociendo todos los costos solicitados por Japdeva, tampoco se están actualizando las tarifas de todos los servicios regulados, esto conforme a lo que ha sido analizado en los apartados correspondientes, siendo que la ARESEP debe procurar en las fijaciones tarifarias velar por el principio del servicio al costo y equilibrio financiero, lo cual se busca con el ajuste tarifario propuesto en aquellos servicios que se propone ajustar las tarifa.

2. Cálculos y documentación con trazabilidad

La solicitud tarifaria presentada por Japdeva incluyó archivos de cálculo en formato Excel y otros documentos adicionales para fundamentar su propuesta. De previo a la realización de la audiencia pública, el expediente tarifario contenía el archivo en formato Excel denominado "Detalle de costos y Modelo tarifario por Servicios (16-03-2025" con los cálculos realizados por la Autoridad Portuaria y las fórmulas utilizadas, así como el documento denominado "Proyecto Tarifario JAPDEVA 2025 (16-03-26)-firmado" mediante el cual Japdeva fundamentó su propuesta tarifaria (folios 174 a 175), además de otra información complementaria para el análisis correspondiente por parte de la Intendencia de Transporte, por lo que no lleva razón el opositor al indicar que no se identifican los cálculos presentados por Japdeva, así como la documentación adicional de respaldo a la propuesta y su trazabilidad.

3. Tarifas del servicio "Canon compañías estibadoras"

En cuanto a la tarifa del servicio "Canon compañías estibadoras", a partir de la asignación de costos realizada y las unidades de servicio, el presente estudio está recomendando ajustar la tarifa de ese servicio en -25,28%. Ahora bien, los opositores no aportan información técnica y financiera que sustente la apreciación respecto a que todo ajuste en las tarifas hacia las empresas estibadoras genera conflicto con la Ley de la ARESEP en cuanto a fiscalizar técnica, financiera y contablemente a los operadores y proteger al usuario sin destruir el equilibrio financiero.

4. Calidad del servicio

Las fijaciones tarifarias, incluso cuando se efectúan de oficio, deben realizarse según las condiciones y criterios establecidos en el artículo 31 de la Ley 7593. Con respecto a los parámetros de calidad de servicio, es importante indicar que la

Autoridad Reguladora ha realizado evaluaciones de calidad de servicio en las terminales portuarias de Japdeva desde el año 2019, que se han basado tanto en buenas prácticas internacionales como las normas nacionales de calidad en servicios portuarios emitidas en el 2022 por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO): a la carga (INTE G116, INTE G117, INTE G118) y al buque (INTE G119, INTE G120, INTE G121, INTE G122, INTE G129), donde se establecen pautas, especificaciones y requisitos para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en áreas específicas, como mecanismos para fomentar la mejora continua en la prestación de los servicios portuarios.

En la actualidad las normas nacionales no tienen un carácter obligatorio, pero es importante conocer que la ARESEP ha avanzado en el planteamiento de una propuesta conceptual para establecer un esquema de evaluación de conformidad aplicable a los servicios portuarios, que pueda ser avalado por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Este esquema se basa en que las terminales portuarias obtengan una certificación donde brinden evidencia de la conformidad continua de los requisitos establecidos en las normas nacionales de calidad.

En cuanto a la administración del esquema de evaluación de conformidad para los servicios portuarios, la responsabilidad corresponde a la Autoridad Reguladora y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a través de la División Marítimo-Portuaria. Estos entes serían los encargados de evaluar el cumplimiento de las normativas establecidas para asegurar la calidad y el buen funcionamiento de los servicios portuarios en el país.

5. Sobre la competitividad

La Autoridad Reguladora debe procurar en las fijaciones tarifarias velar por el principio del servicio al costo y equilibrio financiero, lo cual se busca con el ajuste tarifario propuesto en aquellos servicios que se propone ajustar las tarifas. Estas tarifas están definidas como máximas, de modo que Japdeva se encuentra facultada a cobrar tarifas inferiores a las establecidas en aras de promover la competitividad del puerto sin arriesgar su equilibrio financiero y la continuidad del servicio. Sobre las tarifas puntuales que vaya a establecer Japdeva considerando las tarifas máximas fijadas, se debe comunicar con la suficiente antelación y por los medios adecuados a los usuarios y la Autoridad Reguladora.

6. Sobre costos diferenciados por terminal portuaria

Efectivamente los costos portuarios de Japdeva no se encuentran separados por terminal, sin embargo, el artículo 14 de la Ley 7593, anteriormente citada, establece en su inciso g) lo siguiente.

> *"(…)*
>
> ***Artículo 14.-Obligaciones de los prestadores***
> *Son obligaciones de los prestadores:*
>
> *(…)*
>
> *g) Realizar actividades o inversiones no rentables por sí mismas, en los ámbitos territorial y material de su competencia. Sin embargo, aun cuando la actividad o inversión no sea rentable por sí misma, su costo debe estar cubierto por los ingresos globales del servicio público que presta. La empresa puede ser obligada a suministrarlo,*

respetando el límite de su capacidad.

(…)"

Conforme a lo anterior, se tiene que los costos de las terminales administradas por Japdeva deberían ser cubiertos por los ingresos que percibe de la prestación de los servicios marítimos y portuarios de manera global, de esta manera, se garantiza la sostenibilidad financiera del operador.

7. Sobre el impacto financiero para el usuario

Las tarifas portuarias están diseñadas para que la Autoridad Portuaria recupere los costos necesarios para la prestación del servicio (conforme a lo estipulado en el principio del servicio al costo, que en su trasfondo busca equilibrar los intereses de los usuarios y los prestadores de los servicios públicos -artículos 3.b, 4.c y d, y 30 de la ley 7593-), además para garantizar la sostenibilidad de las terminales y financiar la infraestructura portuaria, por lo que la situación financiera y empresarial en particular de los usuarios no puede ser parte de las variables que se utilizan para la estimación de las tarifas del operador. Ahora bien, Japdeva puede cobrar tarifas menores a las máximas establecidas por la ARESEP con el fin de mantener y atraer negocios con sus clientes, también puede ofrecer mejores condiciones de prestación del servicio, que permitirá trasladar esas mejoras en menores costos de operación a los usuarios.

8. Gastos de personal en Japdeva

Como se indicó en la sección D.2 del presente informe, los gastos de personal es el rubro de mayor peso dentro de los gastos de operación de Japdeva, siendo que en el año 2024, la Autoridad Portuaria se vio obligada a reinstalar a 45 exfuncionarios según resolución judicial 202400012, Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica, de manera que no es del todo precisa la apreciación de los opositores y lo manifestado por el Consejero del Usuario de la ARESEP en cuanto a la reducción de costos por parte de Japdeva derivados del proceso de reestructuración institucional para el periodo de análisis del presente estudio (2024), ya que como se indicó, los costos de personal sigue siendo un rubro importante. Además, para la presente fijación tarifaria, tal y como fue desarrollado en la citada sección D.2, el rubro por este concepto que fue considerado es el más actualizado disponible, a fin de que se refleje condiciones operativas recientes.

9. Inconsistencias estructurales, técnicas y legales del estudio tarifario

En cuanto a la apreciación del opositor de que el estudio tarifario presenta inconsistencias estructurales, técnicas y legales que hacen inviable la aprobación de cualquier ajuste tarifario, se indica que no se detallan claramente cuáles son esas inconsistencias dado que hace referencia a una posible omisión de información que considera relevante y que debió estar presentada antes de la formulación de la petición tarifaria.

Respecto a la información presentada por Japdeva ante la ARESEP de manera previa a la petición tarifaria, se indica que para admitir dicha solicitud, la Intendencia hizo la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos mediante la resolución RE-0100-JD-2023 y su reforma, que aun cuando se hayan presentado ajustes en la información por parte de Japdeva, no significa que en la petición exista una omisión o esté incompleta, además el opositor no hace referencia al tipo de información que no se aportó y que para su valoración, es necesaria para que la ARESEP realice la revisión de las tarifas de los servicios que brinda Japdeva.

10. Información del expediente

La ARESEP incorporó en el expediente tarifario que analiza la solicitud tarifaria de Japdeva (ET-075-2025), todos los documentos relacionados con la solicitud tarifaria de Japdeva. Dicho expediente es público y se encuentra disponible para consulta de los interesados de manera física en las oficinas de la ARESEP y electrónica desde el sitio web de la institución, de manera que no es correcta la apreciación de los opositores de que en el expediente existe información incompleta y que se restringe el acceso a la misma para conocer los elementos que conforman la propuesta presentada por Japdeva, así como la participación en la audiencia pública.

En cuanto al orden cronológico e individualizado de los documentos se indica que los mismos fueron incorporados conforme se fueron recibiendo y se mantuvieron sin modificaciones, además se aclara que la información recibida por Japdeva el 17 de marzo de 2026 vía correo electrónico con el enlace a través de un "link" para su descarga, la ARESEP descargó en su momento los documentos correspondientes y se encuentran disponibles en el folio 174 con el fin de que los mismos se estén disponibles en el expediente tarifario en todo momento.

Por otra parte, se indica que, dentro del análisis por el fondo de la información disponible, la Intendencia de Transporte realizó solicitudes a Japdeva de aclaración de información para mejor resolver, luego de haberse otorgado la admisibilidad de la solicitud tarifaria, que de acuerdo con el lineamiento establecido mediante resolución RRG-723-2016 del 7 de noviembre de 2016, se dispone de 5 días naturales para otorgar la admisibilidad de la solicitud tarifaria. Los oficios remitidos por ARESEP a Japdeva y la documentación presentada por la Autoridad Portuaria en respuesta a dichos oficios, también han sido incorporados al expediente.

Sobre las siguientes consultas ¿De qué forma podría cualquier Asociación de Usuarios solicitar tarifas si no hay indicación pública por parte de ARESEP sobre la documentación remitida por los entes regulados para su examen y eventualmente plantear, por su cuenta la solicitud respectiva?, ¿Qué departamento de ARESEP los recibe?, ¿Cómo se tiene acceso a ellos?, ¿Cuál es el procedimiento interno de evaluación y análisis de esa documentación, y cómo pone a disposición de los usuarios para su examen, y eventualmente puedan utilizarla para solicitar nuevos pliegos tarifarios?, además de ¿cómo puede el usuario referirse a una solicitud de aumento tarifario si el expediente no está completo? y ¿De qué manera puede un usuario o una asociación analizar, revisar y/o confirmar que la petición está sustentada en información oficial, oportunamente presentada y avalada por ARESEP, si esta documentación no está disponible de forma pública, o al menos referenciada respecto a en qué dependencia se presentó, y si la misma fue recibida en cumplimiento de los requisitos determinados por ARESEP?; se indica al respecto que la ARESEP dispone de la figura del Consejero del Usuario que brinda asesorías dentro de las cuales se encuentras los aspectos tarifarios. Además, en la publicación realizada para la convocatoria de la audiencia pública, se brindó la información correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen:

PARA CONSULTAR EL EXPEDIENTE:
Puede hacerlo de las siguientes formas:
1. En las instalaciones de la ARESEP, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., o descargando el expediente en la dirección electrónica: www.aresep.go.cr (sección "*Expedientes*", expediente ET-075-2025)
2. También puede acceder directamente al expediente mediante el siguiente enlace (disponible como hipervínculo en la versión digital): ET-075-2025

Para asesorías e información adicional comuníquese con el Consejero del Usuario al correo electrónico consejero@aresep.go.cr o a la línea gratuita número **8000 273737**.

(*) En caso de problemas o dudas para conectarse a la audiencia puede llamar el día de la audiencia después de las 4:00 pm, al 4002-9504.
(**) En caso de personas con discapacidad auditiva y/o del habla que desean participar y/o presenciar la audiencia pública, puede hacer la solicitud de intérprete en Lenguaje de Señas Costarricenses (LESCO) al correo consejero@aresep.go.cr con 7 días, hábiles, de antelación al día de la audiencia, indicando sus datos personales, esto para poder garantizarle dicho servicio en la audiencia pública.
(***) La posición enviada por correo electrónico, debe estar suscrita mediante firma digital o el documento con la firma debe ser escaneado y el tamaño no puede exceder a 10,5 megabytes.

Gabriela Prado Rodríguez
Directora General
Dirección General de Atención al Usuario

En cuanto a la evaluación y análisis de la documentación que se consulta, se entiende que el opositor está haciendo referencia a los requisitos para admitir una solicitud tarifaria, por lo que se indica que la Junta Directiva de la ARESEP aprobó mediante resolución RE-100-JD-2023 del 23 de octubre de 2023, publicada en el Alcance N°217 a La Gaceta N°206 del 7 de noviembre de 2023 y su reforma, los requisitos de admisibilidad para toda solicitud de fijación de tarifas que se presente en la ARESEP (con sus respectivos sustentos técnicos y legales para tales efectos)

11. Sobre información solicitada a Japdeva en resoluciones anteriores

Se recuerda que cualquier usuario, prestador o interesado en general sobre los expedientes públicos de la institución, tiene la posibilidad de acceder los expedientes que consideren oportunos; en ese sentido, la ARESEP dispone de la posibilidad de que sus expedientes públicos sean consultados por los interesados desde la página web de la institución https://aresep.go.cr/, en donde también pueden obtener la "Guía Rápida Usuarios del Sistema de Consulta de Expedientes de consulta pública", la cual tiene como propósito proporcionar a los usuarios de la consulta pública del Sistema de Consulta de Expedientes de ARESEP, una guía con las instrucciones de cómo realizar las consultas de los expedientes administrativos con clasificación de interés público. De esta forma, de la lectura que pueden realizar a esta guía, encontrarán la forma para ingresar al Sistema de Consultas de los Expedientes.

Una vez aclarado lo anterior, se menciona que la ARESEP cuenta no solamente con los expedientes de estudios tarifarios (ET) sino también con expedientes denominados Requisitos de Admisibilidad (RA) en los cuales se registra variada documentación como por ejemplo y para lo que interesa a este asunto, la información periódica que deben enviar los operadores a la ARESEP, como son las estadísticas trimestrales y los estados financieros, es decir, esta información no es registrada en los expedientes de estudios tarifarios por ser información que será utilizada en distintos procesos regulatorios de la ARESEP, dentro de los cuales se encuentran los estudios tarifarios, por lo que en procura de mantener un orden y eficiencia de cada expediente existente, la información correspondiente a la que ha sido solicitada en resoluciones anteriores a los distintos procesos regulatorios, se

mantienen registrados en los expedientes con la nomenclatura RA que pueden utilizarse cuando corresponda en cada proceso.

Así, en el caso de Japdeva, el expediente asignado es el RA-498 y se encuentra disponible en el sitio web de la Aresep para su consulta, tal y como se informó de forma expresa en las respectivas convocatorias a la audiencia pública:

"(…)

Además, se indica que cualquier información adicional acerca del servicio regulado puede ser consultada en el expediente RA-498.

(…)"

Durante el proceso de la admisibilidad de la solicitud tarifaria, se revisó entre otras cosas, el cumplimiento de la entrega de las estadísticas de operación del periodo correspondiente, así como los respectivos estados financieros. La información que se recopila en ese expediente es utilizada por la Intendencia de Transporte para realizar distintos análisis regulatorios, así como para recopilar la información relacionada con el servicio que brinda el operador.

Por otra parte, se indica que en la etapa de admisibilidad, la ARESEP verifica el cumplimiento de condiciones establecidas por la ARESEP en resoluciones anteriores y puede prevenir al operador sobre algún incumplimiento detectado para que el mismo sea subsanado, y de no cumplirse, se rechaza la admisibilidad de la petición tarifaria. En el caso de la solicitud presentada por Japdeva se verificó la entrega de las estadísticas trimestrales y los estados financieros, de manera que sobre esos requisitos correspondía admitir la solicitud tarifaria.

En ese sentido, el auto de admisibilidad que es emitido dentro de los procesos que así lo requieren, no se configura en la revisión en sí de los requisitos de admisibilidad, sino en el acto formal que admite los procesos para continuar el análisis por el fondo de la documentación aportada, esto por cuanto la revisión y/o verificación (de la información que le conste en sus registros o por medio del mecanismos de coordinación institucional entre entes públicos según corresponda) de cumplimiento de esos requisitos de admisibilidad lo es por la forma, y ha sido realizada previamente a la emisión de este auto de admisibilidad, para que el mismo se encuentre fundamentado, de tal forma que, en caso de que no se cumplan (por la forma) dichos requisitos, no sería posible la emisión de dicho auto. En ese sentido, al ser una revisión de admisibilidad pura, y serlo así por la forma, se realiza con el conocimiento y experticia propia del equipo profesional asignado para ello con vista en lo que consta en los respectivos expedientes, registros y sistemas que lleva la ARESEP, sin emisión alguna de criterio sobre el fondo de alguno de estos requisitos por no ser parte de la etapa procesal en la que se encuentra el expediente. Por lo indicado, no corresponde lo argumentado en la oposición de que no existe constancia, resolución o auto enumerado uno por uno que confirme que Japdeva completó los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa y resoluciones previas.

Ahora bien, sobre la mención que hace el opositor de que con el oficio OF-0280-IT-2026 la ARESEP busca subsanar el procedimiento solicitando requisitos que deberían estar ya presentes en el expediente desde la interposición de la solicitud, se le aclara que este oficio es de fecha 9 de marzo de 2026, es decir, se remite al operador del servicio después a haber sido admitida por la forma su solicitud tarifaria, por cuanto se trata de una solicitud de información para mejor resolver, esto es una diligencia válida dentro de los procedimientos tarifarios para obtener la

mayor claridad sobre la información contenida dentro de los expedientes; en este caso, la solicitud fue realizada con el fin de obtener otros detalles (por el fondo) de la propuesta tarifaria para resolver y no para subsanar aspectos que ya fueron abarcados en la etapa de admisibilidad.

En cuanto a los estados financieros dentro del expediente tarifario, se indica que solamente se encuentran los que corresponden al periodo de análisis del estudio 2024, visible a folio 1, mientras que los del periodo 2023, se encuentran en el expediente RA-498 (folios 4867 y 4882). Respecto a los del año 2025, estos todavía se encuentran dentro del plazo establecido para su entrega a la ARESEP por lo que aún no están disponibles.

Sobre las consultas respecto a ¿De qué forma el usuario puede referirse en una audiencia pública a datos que ni siquiera han sido verificados por ARESEP? O ¿De qué manera un usuario puede corroborar la consistencia de los datos con respecto a información aportada en la petición tarifaria, si en el expediente o en algún medio de acceso público no están disponibles los reportes que Japdeva debe entregar trimestral o anualmente?, se indica en primero lugar, que mediante el oficio OF-1407-IT-2025 del 27 de octubre de 2025, la Intendencia (conforme al proceso y los medios señalados en párrafos previos) otorgó la admisibilidad a la solicitud tarifaria por Japdeva, señalando que se dan por cumplidos y subsanados los defectos conforme a lo establecido en la resolución RE-0100-JD-2023 y su reforma citada en el presente informe, que hace referencia al cumplimiento de disposiciones establecidas por la ARESEP como es la entrega de estadísticas de manera trimestral y estados financieros anuales. Por otro lado, tal y como se ha señalado previamente, la información que sustenta la petición tarifaria se encuentra en el respectivo expediente tarifario y en el expediente RA-498 (indicado también en las respectivas convocatorias a audiencia pública)

12. Sobre la nulidad de la admisibilidad y audiencia pública

En cuanto a los argumentos de los opositores que indican que la información inicial no era suficiente por lo que la ARESEP debió solicitar información adicional y que las últimas aclaraciones sobre las tarifas fueron presentadas por el prestador del servicio dos días antes del vencimiento del plazo para que los interesados aportaran sus observaciones, lo que comprende nuevos archivos incluyendo un nuevo detalle de costos, proyecciones y una nueva reconstrucción de la solicitud tarifaria, y que eso es motivo suficiente para anular la admisibilidad otorgada y la convocatoria a audiencia pública, se debe indicar lo siguiente:

En cuanto a lo que se alega de la información inicial presentada por el operador del servicio, que fue posteriormente aclarada en el análisis de fondo, a solicitud de la Intendencia de Transporte, se ha hecho referencia ya en la respuesta ***11. Sobre información solicitada a Japdeva en resoluciones anteriores****, en la cual se aclaró lo que contempla la primera etapa de admisibilidad hasta la emisión de la admisibilidad y quedó claro que las diligencias de verificación de documentación realizadas por la Intendencia fueron correctas conforme a lo que se requiere para esa primera etapa del proceso. De forma tal que no es necesario hacer nuevamente referencia a este punto, sino más bien reiterar que la etapa de admisibilidad fue desarrollada correctamente.*

Por otra parte, en cuanto a lo que indica el argumento sobre la información aportada para mejor resolver y que fue presentada dos días antes de la celebración de la audiencia, de previo a hacer mención de esta, se trae a colación lo dispuesto por la Sala Constitucional en resoluciones que resuelven sobre iguales argumentos:

*"(…) **III.- Sobre el fondo**. La audiencia pública que debe realizar la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en aquellos casos en los que tramita un estudio de aumento tarifario de servicios públicos, tiene por objeto permitir el ejercicio del derecho a la participación de la comunidad en un asunto que le afecta, directamente, con anterioridad a la toma de la decisión administrativa y, en esa forma, se constituye en una manifestación del principio democrático. Con esa audiencia se pretende que las personas interesadas manifiesten lo que a bien tengan, respecto de la solicitud de aumento tarifario que esté en estudio ante la Autoridad Reguladora, **por lo que no se le aplica la rigurosidad que se exige para los procedimientos que pretendan la supresión de un derecho subjetivo** (sentencia 2002-08848 de las dieciséis horas cincuenta y siete minutos del diez de septiembre de dos mil dos); sin embargo, no se trata de un simple requisito formal, de manera que se pueda fijar de tal forma que haga nugatorio el ejercicio del derecho que pretende tutelar, al otorgarse en condiciones que impidan u obstaculicen el cumplimiento de los objetivos que está llamada a obtener, en protección del derecho a la información y participación ciudadana. De igual forma, **tampoco debe llegar a constituirse en un obstáculo para que se emita una oportuna resolución de la gestión.** En la especie, el único alegato del recurrente se circunscribe a la omisión de una formalidad; sin embargo, **no se aduce ni se demuestra que se haya causado un agravio real en detrimento del derecho de defensa en perjuicio de los usuarios**, como consecuencia de que la recurrida haya solicitado información complementaria a la Empresa Naviera Tambor S.A., información cuya trascendencia al efecto tampoco se reclama ni acredita en autos (…)" La negrita no es del original (Res. 2005-10938 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas cuarenta y ocho minutos del diecinueve de agosto de dos mil cinco).*

*"(…) **SOBRE EL FONDO:** De los hechos anteriores no se desprende vulneración alguna de los derechos fundamentales del recurrente, su gestión fue contestada, se le ha dado trámite interno a las inquietudes o discrepancias que manifestara y, en cuanto al fondo de su queja**, la audiencia pública tiene el propósito, precisamente, de que todas las partes puedan aportar verbalmente o por escrito los argumentos u objeciones que deseen y resulta improcedente que, por esta vía, se pretenda impedir que los empresarios puedan presentar documentos en la audiencia**. El hecho de que cualquiera de las partes presente documentos en la audiencia, como se discute en este caso con relación a los empresarios, **no vulnera el debido proceso ni el derecho de participación ciudadana pues esa es, precisamente, la oportunidad procesal para conocer todas las pretensiones, objeciones y pruebas aportadas**; una vez celebrada, nada obsta para que los interesados en objetar los documentos aportados en la audiencia así lo hagan. Lo contrario, es decir, el impedir a los empresarios que aportaran documentos durante la audiencia, violaría su derecho al debido proceso pues, entre otros motivos, la audiencia es la ocasión para referirse a las objeciones de los ciudadanos. (…)" Res. N° 2011017238 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas del dieciséis de diciembre de dos mil once.*

(…) Lo resaltado es agregado.

Aunado a lo anterior se tiene que, dentro de la audiencia pública celebrada, lo cual consta en el acta de audiencia pública AC-0014-DGAU-2026 (folio 190 al 220), el señor Gilbert Aguilar Mendoza, representante de Japdeva hace la siguiente referencia: "(…) Luego viene lo que es el servicio en área de inspección para carga refrigerada. En este caso, 37. 47, pero tengo que hacer la aclaración que realmente

es 36. 03 y por un error puse 37. 47. El servicio de área de inspección carga seca, que también es 12. 20, realmente es 11. 84 y ahí está 12. 20. (…)" para referirse a las únicas dos tarifas que sufrieron cambios respecto de los datos inicialmente presentados por este operador del servicio en su solicitud tarifaria.

Cabe complementar lo anterior mencionando que es cierto que Japdeva presentó la información el 17 de marzo, es decir, dos días antes de la realización de la audiencia, y que dentro de esta documentación se contenía información distinta a la presentada inicialmente en la solicitud tarifaria; ahora bien, lo anterior no es como lo menciona el argumento del opositor, que pretende hacer creer que toda la información inicial no correspondía a la que se estaba presentando en la respuesta de Japdeva ante las solicitudes de la Intendencia de información para mejor resolver, esto por cuanto en sí la información sí coincide una con la otra, y, lo único que fue modificado fueron dos tarifas: las correspondientes a los servicios de "Area de inspección carga (refrigerada)" y "Area de inspección carga (seca)".

Ahora bien, para el caso en particular aplica el criterio emanado por la Sala Constitucional y para lo cual fueron trascritas dos de estas resoluciones con las que atendió iguales argumentos para otros casos anteriores, en cuanto a que no se violentan derechos de los interesados por cuanto es precisamente en la audiencia pública en la que se da la oportunidad procesal para conocer todas las pretensiones, objeciones y pruebas aportadas por las partes, y posteriormente puedan los interesados objetar los documentos aportados en la audiencia. Es decir, la audiencia se configura para que todas las partes, sin exceptuar si se trata de usuarios del servicio o los mismos prestadores del servicio, puedan conocer y referirse a la información del proceso.

En este caso, se tiene que la información sí fue presentada antes de la celebración de la audiencia pública, además de ello la entidad prestadora del servicio hizo referencia en la audiencia a esas dos tarifas que modificaron, por lo que hubo oportunidad por parte de todos los interesados de conocer sobre esa información y así poder hacer referencia a la misma; no al momento en que se presentó la información, sino a lo que implicaba la información como tal. Los interesados pueden alegar esa temporalidad de presentación de información tal como lo están haciendo en su oposición, aunque ya se les ha aclarado que el momento de presentación antes e incluso durante la audiencia también es correcto, tal como queda confirmado por la misma Sala Constitucional, sin embargo en estas oposiciones no están haciendo referencia a lo que implican esos datos como tales, es decir, a si hay alguna afectación negativa en esas dos tarifas modificadas antes de la audiencia, de forma tal que no corresponde referirse a los montos determinados por el operador para esas dos tarifas por no ser argumentadas como tales ni aducirse que causen un agravio contra las opositoras.

De forma que con el análisis anterior se deja claro que no llevan razón las opositoras en sus posiciones con las que pretenden que sean anuladas etapas del proceso que cumplieron con lo técnica y legalmente establecido para su correcta ejecución.

13. Sobre la propuesta de plan de adaptación de servicios

El opositor no aporta información adicional sobre la recomendación que plantea de revisar con Japdeva una propuesta de plan de adaptación de servicios portuarios por lo que no es posible referirse de manera específica al respecto y en cuanto al plan de servicios complementarios, se entiende que es necesario que se incluyan dentro de esa categoría la reparación de contenedores y naves al no estar dentro de los servicios regulados por la ARESEP y al respecto, se indica que por tratarse de una necesidad por parte de los usuarios, inicialmente deben hacer el

planteamiento a Japdeva con el fin de que se valoren las condiciones y necesidades que requieren para luego ser valorado por la Autoridad Reguladora, de manera que se armonicen los intereses de los usuarios y el operador.

14. Sobre garantizar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y eficiencia económica

Conforme a lo establecido por el inciso b) del artículo 3 de la Ley 7593, el principio del servicio al costo establece que, al momento de establecer las tarifas de los servicios públicos, se deben reconocer los costos necesarios para prestar el servicio y garantizar el adecuado desarrollo de la actividad, por lo que en el presente informe se están considerando solamente los costos debidamente respaldados por Japdeva, de manera que no se están reconociendo los gastos por depreciación y tampoco se están reconociendo otros costos derivados de los activos de la Autoridad Portuaria. Además, en procura de mantener el equilibrio entre el prestador y los usuarios, se está recomendando mantener las tarifas máximas vigentes para un grupo de los servicios que brinda Japdeva.

15. Proyección de unidades de servicio

Con respecto a lo indicado por el opositor, en este sentido el hecho de que la Autoridad Reguladora requiera información adicional no implica que el procedimiento inicial carezca de sustento, sino que responde al principio de verificación y robustecimiento propio de los procesos regulatorios. Desde un enfoque estadístico, este tipo de requerimientos forma parte de una práctica orientada a reducir el error de estimación y mejorar la trazabilidad.

Es necesario aclarar que toda proyección cuantitativa incorpora inevitablemente un grado de incertidumbre, especialmente en contextos operativos complejos como la actividad portuaria, donde las unidades de servicio dependen de múltiples factores exógenos y endógenos, tales como condiciones de comercio internacional, características de las naves que llegan al puerto, comportamiento de la demanda, tiempos operativos, eventos no recurrentes, entre otros. Desde la teoría estadística, esta incertidumbre no constituye una debilidad metodológica, sino una característica inherente a cualquier ejercicio de estimación prospectiva.

En cuanto a la ausencia de análisis de sensibilidad, se indica que ese análisis constituye una herramienta complementaria orientada a la exploración de escenarios hipotéticos, pero no es un requisito metodológico solicitado ni exigido para las solicitudes tarifarias realizadas por Japdeva, ni forma parte de los elementos mínimos necesarios para sustentar la razonabilidad de la proyección.

16. Sobre la rentabilidad, coeficientes y costo de activos

Los porcentajes reconocidos como margen de ganancia sobre los costos (15% y 5%) han sido considerados como los más adecuados para los servicios portuarios, especialmente para los que brinda Japdeva, tomando en cuenta que una rentabilidad se determina con base a las inversiones y activos del operador adquiridas con capital propio o con financiamiento, siendo en este caso particular la infraestructura portuaria, maquinaria y equipo.

Por otra parte, se indica que, para modificar esta variable, se requiere de la debida justificación técnica con la documentación de respaldo aplicable para la actividad portuaria con el fin de que sea valorada por la ARESEP y no consta en el expediente tarifario que se aportara dicha información.

En cuanto a los coeficientes asociados al costo de la infraestructura, se reitera que en el presente estudio no se está reconociendo el valor de los activos, de manera que no se están incluyendo en las tarifas los costos por el mantenimiento y seguros asociados a las obras de infraestructura portuaria.

17. Requisito para las empresas estibadoras

Se aclara que el presente estudio se hace únicamente con el fin de revisar las tarifas de los servicios que brinda Japdeva y no para las tarifas de los servicios que brindan las empresas estibadoras, las cuales cuentan con un pliego tarifario distinto al de la Autoridad Portuaria, de manera que no se hace referencia a las disposiciones establecidas por la ARESEP para el servicio de estiba, como es el cumplimiento de la implementación del sistema de contabilidad de costos, puesto que eso se realizaría en otro proceso de revisión tarifaria para las empresas estibadoras que brindan servicio en los puertos de Limón-Moín.

18. Sobre la documentación accesible para personas con discapacidad

Considerando que las consultas presentadas por el opositor ya fueron atendidas por parte de la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU), se reitera lo indicado por dicha dependencia mediante oficio OF-0698-DGAU-2026 del 16 de marzo de 2026, visible a folios 168 a 170 del expediente, en relación con la Audiencia Pública.

Así sobre los mecanismos de participación formal, los interesados (organizaciones de la sociedad civil y usuarios en general) disponen de dos vías para presentar formalmente sus posiciones, ya sea a favor -coadyuvancia- o en contra -oposición:

- *Oral: Participando directamente el día de la audiencia pública virtual.*
- *Escrita: Remitiendo un documento firmado a más tardar el propio día de la audiencia pública*

En lo referente al acceso a los estudios técnicos y financieros, se reitera que toda la documentación que sustenta la solicitud de Japdeva, incluyendo estudios técnicos, financieros y metodológicos, se encuentra disponible para consulta pública en el expediente ET-075-2025. Este puede ser consultado a través del repositorio documental en el sitio web de ARESEP (www.aresep.go.cr).

Sobre la accesibilidad digital de la información, se reitera que el expediente completo ha sido dispuesto en formato PDF a través de la página web institucional. Este formato garantiza la compatibilidad dado que es legible mediante diversas aplicaciones en computadoras, tabletas y teléfonos móviles, Así mismo, en caso de presentar dificultades técnicas para el acceso, los usuarios pueden contactar al centro de atención al número 8000-ARESEP (8000-273737) para recibir orientación personalizada.

Al respecto de la accesibilidad durante la audiencia virtual, la DGAU indicó que para garantizar la participación inclusiva el día del acto de audiencia, se establecen las siguientes medidas:

- *Intérprete LESCO: Las personas con discapacidad auditiva o del habla pueden solicitar el servicio de intérprete en Lenguaje de Señas Costarricenses.*
- *Procedimiento: La solicitud debe enviarse al correo consejero@aresep.go.cr con al menos 7 días hábiles de antelación a la audiencia, incluyendo sus datos personales.*

Además, se le indicó, que los interesados pueden remitir sus posiciones de forma previa a la audiencia. El plazo máximo para dicha remisión es el cierre del acto de la audiencia pública el 19 de marzo de 2026; cualquier escrito recibido de previo será incorporado formalmente al expediente correspondiente.

19. Tarifas de los servicios de energía para refrigeración de contenedores y/o contenedores y conexión y desconexión de reefers

Se aclara que en el cálculo tarifario que sustenta el presente informe para el servicio denominado "Servicio de energía para refrigeración de contenedores y/o furgones", se consideró el costo por Kwh establecido por la ARESEP para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sin embargo, tal y como se indica en las definiciones de servicios aprobadas por el Consejo de Administración de Japdeva, publicadas en el Alcance N°61 a La Gaceta N°55 del 22 de marzo de 2024, el puerto también debe disponer de la infraestructura que facilita el servicio de electricidad, de manera que el costo del servicio no incluyen solamente lo que corresponde al consumo eléctrico.

En cuanto a la tarifa que cobran otros puertos como Caldera y APM Terminals, se debe tomar en cuenta que los puertos operan en condiciones muy distintas, manejan volúmenes de carga diferentes que hace que sus costos sean distintos a los Japdeva y, por ende, las tarifas que cobran, sin embargo, se recuerda que las tarifas reguladas para Japdeva son tarifas máximas lo que significa que tiene la posibilidad de cobrar tarifas menores en beneficio de los usuarios.

Con respecto a la tarifa nueva denominada "Conexión y desconexión de reefers", la definición propuesta por Japdeva en el "Proyecto Tarifario" indica que, durante la permanencia en el puerto, los contenedores refrigerados requieren ser conectados a la red eléctrica verificando el voltaje, amperaje y correcto funcionamiento del sistema de refrigeración, así como el retiro seguro del suministro eléctrico antes de su embarque, traslado o retiro de la terminal, por lo que el costo de este servicio no es únicamente por el consumo eléctrico.

20. Servicio de montacargas

De acuerdo con la información suministrada por Japdeva en el archivo de cálculo denominado "Detalle de costos y Modelo tarifario por Servicios (16-3-2025)", se observa que la tarifa solicitada y el cálculo tarifario sí coinciden con el valor propuesto por Japdeva de $27,50 por hora, por lo que no lleva razón el opositor al señalar que el cálculo tarifario de la Autoridad Portuaria brinda como resultado $26,05 por hora, según se muestra en la siguiente imagen:

ALQUILER MONTACARGAS 2,5 A 9,9 TONS (hora)		
COSTOS Y GASTOS GENERALES		
GASTOS DE OPERACIÓN		
		141 934 110
Costos directos	0	
Costos indirectos	141 934 110	
	Total	₡141 934 110
	Rentabilidad	₡21 290 117
	Costos Totales	₡163 224 227
	Unidades de servicio	11678
	Tarifa en colones	₡13 977
Tarifa por movimiento	**$**	**27,50**

Por otra parte, se reitera lo indicado en el apartado D.4.1 en cuanto a que se considera razonable modificar estos servicios de manera que se contemplen solamente dos tarifas acordes con la realidad de la prestación del servicio, lo cual ha sido confirmado con los registros estadísticos que mantiene la ARESEP, en donde se observa que, de los servicios de montacargas con la unidad de cobro por tonelada, las unidades de servicio son prácticamente nulas entre el 2022 y 2024.

Ahora bien, dada la asignación de costos y las unidades de servicio, es posible que el resultado tarifario no es razonable, por lo que, en procura de equilibrar las necesidades de los usuarios y los intereses del prestador, se propone ajustar la tarifa vigente para esos servicios de acuerdo con lo solicitado por Japdeva.

21. Aspectos socioeconómicos

En cuanto a otros aspectos socioeconómicos como es el mantener y generar empleos en la provincia, se indica que las tarifas del servicio están diseñadas para servicios específicos como son los servicios marítimos y portuarios que brinda Japdeva, de modo que esos aspectos no pueden ser incluidos como parte de las variables a reconocer en las fijaciones tarifarias, especialmente porque son factores externos que se gestionan en otras entidades a través de las políticas públicas.

22. Tarifa de remolcador

En cuanto a lo manifestado sobre el gasto por el alquiler del remolcador por parte de Japdeva, se indica que los remolcadores son necesarios para la seguridad, eficiencia y operatividad de los puertos, especialmente para prevenir daños en la infraestructura, entre otros accidentes. El no disponer de ese equipo podría afectar la continuidad de la prestación del servicio por parte de Japdeva y en consecuencia a los usuarios del puerto por lo que no se considera razonable excluir el gasto del alquiler del remolcador en el presente estudio.

Respecto a la estimación de las tarifas del remolcador, se indica que, de acuerdo con el procedimiento de cálculo, todos los costos del servicio son distribuidos entre el total de Tonelajes de Registro Bruto registradas para uno, dos y tres remolcadores, ajustadas por la cantidad de remolcadores empleados. De lo anterior se obtiene el costo unitario del servicio, por lo que la tarifa por el uso de dos y/o tres remolcadores se establece a partir del costo del servicio con un remolcador, multiplicándolo por 2 o 3 según sea el caso. A partir de la asignación de costos y las unidades de servicio, el resultado tarifario es menor al solicitado por Japdeva.

23. Tarifa del servicio "atención nave crucero"

Tal y como se mencionó en el apartado D.4.1 según la asignación de costos y las unidades de servicio, se está recomendando mantener la tarifa máxima vigente para este servicio.

24. Tarifa fondeo de embarcaciones

En el presente estudio se está recomendando mantener las tarifas vigentes para los servicios de fondeo de embarcaciones (buques mayores a 300 TRB) y fondeo de embarcaciones (buques hasta 300 TRB), al no contar con asignación de costos separada para estos servicios ni información de unidades de servicio, según los registros que estadísticos.

25. Tarifa para los servicios de atención a los buques

En cuanto a lo señalado por el opositor respecto a que la tarifa que propone Japdeva es distinta a la que se obtiene en el cálculo tarifario, se indica que efectivamente es distinta y esa diferencia fue justificada por Japdeva en el documento "Proyecto Tarifario Japdeva" señalando lo siguiente:

> *"(…)*
>
> *Como resultado de esta metodología, se determinó que el ajuste máximo admisible de la tarifa podría alcanzar hasta $0,45. No obstante, a partir de una revisión integral y del análisis de mercado realizado, que incluye la comparación con tarifas aplicadas en puertos similares, se propone establecer una tarifa ajustada inferior a dicho máximo. En este sentido, la tarifa sugerida seria por $0,32 por TRB.*
>
> *(…)"*

Ahora bien, con respecto a la tarifa, se indica que, de acuerdo con la asignación de costos y las unidades de servicio, se tiene como resultado un ajuste en la tarifa del servicio denominado "Atención nave cuota variable", sin embargo, ese ajuste es menor al solicitado por Japdeva, además esta tarifa es máxima, lo que le permite a Japdeva cobrar tarifas menores de acuerdo con sus posibilidades financieras, la sostenibilidad del servicio y su competitividad con otros puertos.

Con respecto a la tarifa denominada "Atención nave cuota fija (buques mayores a 300 TRB", tal y como se indicó en la sección D.4.1 del presente informe, se está recomendando mantener las tarifas vigentes.

26. Tarifa para el sector bananero

El opositor no señala claramente cuáles tarifas son las que se están incrementando en la propuesta de Japdeva para el sistema de banano y fruta fresca. En caso de tratarse de servicios que brindan las empresas estibadoras que sí tienen esa clasificación en el pliego tarifario aprobado por la ARESEP, se aclara que este estudio tarifario es únicamente para los servicios regulados que brinda Japdeva y no para los servicios de estiba que brindan las concesionarias en los puertos de Limón y Moín.

Por otra parte, se indica que en el pliego tarifario de Japdeva se contempla la tarifa denominada "muellaje exportación banano", sin embargo, tal y como se indicó en la sección D.4.1 del presente informe, para ese servicio, Japdeva no está solicitando ajustar las tarifas vigentes.

27. Tarifa del servicio de estadía

En cuanto a la tarifa de estadía, se indica que se está recomendando mantener las tarifas máximas vigentes dada la asignación de costo y las unidades de servicio conforme a lo señalado en la sección D.4.1 del presente informe.

28. Sobre tarifas nuevas

En cuanto a la tarifa propuesta por Japdeva para el servicio denominado "Seguridad", efectivamente ARESEP ha señalado que por ser un servicio que debe brindarse en todo momento y no de manera complementaria, los costos indirectos

determinados para este servicio fueron asignados a los otros servicios, según se indicó en la sección D.4.1 del presente informe.

Con respecto al servicio de tratamiento de aguas residuales y tratamiento de Sludge, en el presente informe se está recomendando establecer tarifas máximas para esos servicios considerando que serán brindados por Japdeva y no por terceros. Con respecto a los costos que se están reconociendo estos fueron respaldados por la Autoridad Portuaria a partir de un estudio que realizó la institución por la posible prestación de esos servicios, según fue indicado en la sección D.4.1 del presente informe, estos costos serán revisados y actualizados por parte de la ARESEP en una posterior fijación ordinaria de tarifas, como parte del proceso de seguimiento regulatorio.

29. Unidades de servicio para estadía de nave

El ejercicio realizado por el opositor tiene un enfoque que no refleja necesariamente el procedimiento mediante el cual Japdeva estaría calculando y consolidando las unidades de Metro-Eslora-Hora (MEH). El ejercicio que presenta se fundamenta en una estimación con el uso de promedios agregados, asumiendo que el valor total de la unidad de servicio puede reconstruirse de forma válida mediante el producto del número total de naves, una eslora promedio y una estadía promedio, sin embargo, lo más adecuado es determinar las unidades a partir de la sumatoria individual de las esloras reales de cada nave multiplicadas por su respectiva estadía efectiva, es decir, con base en información desagregada buque a buque y no en promedios simples.

Desde el punto de vista estadístico, el cálculo presentado por el opositor incurre en una simplificación indebida, al sustituir el valor del sumatorio de productos individuales por el producto de promedios, operación que solo sería válida bajo supuestos restrictivos, tales como: homogeneidad en el tamaño de las naves atendidas, baja variabilidad en los tiempos de estadía y ausencia de correlación entre la eslora de las naves y su tiempo de permanencia en muelle. Dichos supuestos pueden que no sean consistentes con la realidad operativa portuaria, donde existe una marcada heterogeneidad en los tipos de buques y en la duración de las operaciones asociadas a cada uno. En consecuencia, el valor calculado por el opositor no constituye una estimación válida de la eslora promedio real de las naves atendidas, ni permite extraer conclusiones técnicas firmes sobre la consistencia de las unidades de servicio registradas por Japdeva en este servicio. Para que un análisis de esta naturaleza resulte técnicamente procedente, sería indispensable contar con el detalle buque a buque de las esloras reales y de los tiempos de estadías efectivas, información que no ha sido incorporada en el ejercicio realizado por el opositor.

30. Verificación de requisitos de admisibilidad

Se le aclara al opositor que los requisitos de admisibilidad fueron verificados de acuerdo con lo establecido en la resolución RE-0100-JD-2023 y su reforma. Una vez determinado por parte de la Intendencia de que Japdeva cumplió con la presentación de todos los requisitos se emite el respectivo Auto de Admisibilidad, esto significa que será analizada por el fondo posteriormente la información en la etapa siguiente. Para la verificación de requisitos asociados con las disposiciones establecidas por la ARESEP en resoluciones anteriores, se verifica la información que registra la Intendencia en los expedientes de Requisitos de Admisibilidad desde el momento en que ingresa la solicitud a esta Institución. A partir de esa verificación, en caso de que se requiera, es que se emite un Auto de Prevención en caso de que el operador tenga pendiente la entrega de algún requisito, como se hizo por medio

del AP-0067-IT-2025.

Por otra parte, el artículo 42 del Reglamento a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Decreto Ejecutivo 29732-MP, establece que en el caso de que se prevenga al gestionante que cumpla algún requisito o subsane algún defecto, se le aplicará lo dispuesto en el artículo 264 y 287 de Ley General de Administración Pública, Ley 6227.

Por su parte, el artículo 285 de la Ley General de Administración Pública, Ley 6227, señala los requisitos de cualquier petición y menciona aquellos que ante su falta obligan al rechazo y archivo de la gestión. Ahora bien, en el artículo 287 de la misma norma se establece que todos los demás defectos subsanables de la petición podrán ser corregidos en el plazo que concederá la administración no mayor a diez días hábiles. Con esto queda clara la posibilidad que tiene la Administración de solicitar se subsanen aquellos requisitos permitidos por la norma, además, el artículo 6 de la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley 8220, establece que el órgano o el funcionario de la Administración deberá verificar la información presentada por el administrado y prevenirle, por una única vez y por escrito, que complete los requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información, de manera que también da la posibilidad de prevenir al petente para subsanar según corresponda.

31. Tarifa del servicio "demora compañía naviera"

Tal y como se indicó en el apartado D.4.1 del presente informe no se reconocen los costos para este servicio por estar asociados a los activos de Japdeva de manera que se recomienda mantener la tarifa máxima vigente.

32. Derechos de trasiego de derivados de petróleo, venta de alimentos a barco y extracción de desechos.

Se aclara que las tarifas para el derecho de trasiego de derivados de petróleo, venta de alimentos a barco y extracción de desechos son servicios complementarios y corresponde al cobro que realiza Japdeva a todas las personas (físicas o jurídicas) que utilizan las instalaciones portuarias para el trasiego de derivados de petróleo, avituallamiento (alimentos y provisiones) y la extracción de desechos de los buques.

De acuerdo con la verificación realizada en los cálculos presentados por Japdeva mediante el archivo "Detalle de costos y Modelo tarifario por Servicios (16-03-2025)" con respecto a la propuesta, no se observan diferencias en las tarifas que solicita para estos servicios, como lo indica el opositor. En la siguiente imagen se observa que las tarifas determinadas en el cálculo tarifario son iguales a las solicitadas por Japdeva:

Propuesta tarifaria Japdeva

SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA MAXIMA VIGENTE	TARIFA MÁXIMA SUGERIDA
DERECHOS POR EL TRASIEGO DE DERIVADOS DE PET	CAMH/20TON	$60,72	$100,82
DERECHOS PARA LA VENTA DE ALIMENTOS A BARCO	CAMH/5TON	$15,18	$25,20
DERECHOS PARA EL TRASIEGO ESTRACCIÓN DE DES	CAMH/12TON	$36,43	$60,49

Cálculo tarifario Japdeva

DERECHO TRASIEGO PETROLEO Y DERIVADOS		
Muellaje	$	4,37
Derecho de suministro de Servicio	$	0,67
Costo por Tonelada	$	5,04
Tarifa Canon hasta 20 Toneladas	**$**	**100,82**

DERECHO VENTA DE ALIMENTOS A BARCO		
Muellaje	$	4,37
Derecho de suministro de Servicio	$	0,67
Costo por Tonelda	$	5,04
Tarifa Canon hasta 5 Toneladas	**$**	**25,20**

DERECHO TRASIEGO EXTRAC. DESHECHOS		
Muellaje	$	4,37
Derecho de suministro de Servicio	$	0,67
Costo por Tonelda	$	5,04
Tarifa Canon hasta 12 Toneladas	**$**	**60,49**

Ahora bien, estas tarifas se determinan a partir de la tarifa de muellaje carga general y de acuerdo con la asignación de costos, así como las unidades de ese servicio, se tiene como resultado un incremento en las tarifas de estos servicios, sin embargo, ese resultado es menor al propuesto por Japdeva y se mantienen como tarifas máximas.

(…)"

III. Conforme con los resultandos y considerandos que preceden y de acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es fijar tarifas máximas para los servicios marítimos y portuarios que se brindan en los puertos de Limón y Moín, según se dispone:

POR TANTO:

Fundamentado en las facultades conferidas en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley 7593 y sus reformas), en el Reglamento a la Ley 7593 (Decreto Ejecutivo 29732-MP), en la Ley General de la Administración Pública, Ley 6227 (en adelante LGAP), el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados (RIOF).

EL INTENDENTE DE TRANSPORTE A.Í.

RESUELVE:

I. Acoger el informe técnico IN-0090-IT-2026 del 17 de abril de 2026 y proceder a:

a. Fijar las tarifas máximas para los servicios marítimos y portuarios que se brindan en los puertos de Limón y Moín de la siguiente manera:

Servicio	Unidad de medida	Tarifa máxima en dólares
Atención nave cuota fija (buques mayores a 300 TRB)	Unidad	836,59
Atención nave cuota fija (buques hasta 300 TRB)	Unidad	110,75
Atención nave cuota variable	TRB	0,21
Atención nave crucero	Unidad	5 864
Estadía nave	MEH	1,27
Estadía en rada portuaria	Buque	127,36
Suministro de agua potable	Tonelada	4,14
Suministro de agua por cisterna	Camh/23Ton	327,22
Servicio de lancha	Viaje	25,99
Remolcaje con 1	TRB	0,27
Remolcaje con 2	TRB	0,53
Remolcaje con 3	TRB	0,80
Servicio de remolcador al costado del buque en muelle	Hr/Fracc.	1666,61
Servicio de remolcaje fuera de rada	Hr/Fracc.	1666,61
Muellaje importación		
Carga general	Tonelada	2,50
Carga general-hierro y similares	Tonelada	1,50
Carga general-granos y otros graneles	Tonelada	1,75
Chasis	Unidad	5,01
Tara contenedores y furgones	Unidad	10,01
Vehículos menor o igual a 4 toneladas	Unidad	10,01
Maquinaria y vehículos mayores a 4 toneladas	Unidad	50,07
Recope	TRB	0,10
Muellaje exportación		
Carga general	Tonelada	2,50
Carga general-hierro y similares	Tonelada	1,50
Carga general-arena, piedrilla y similares	Tonelada	1,50
Chasis	Unidad	5,01
Tara contenedores y furgones	Unidad	10,01
Vehículos menor o igual a 4 toneladas	Unidad	10,01
Maquinaria y vehículos mayores a 4 toneladas	Unidad	50,07
Banano	Tonelada	2,50
Canon compañías estibadoras	Tonelada	0,40
Estacionamiento	Unidad	22,65
Grúa pórtica con equipo especial	Hr/Fracc	1 317
Servicio de montacargas de 2,5 a 9,9 toneladas	Hr/Fracc	27,50
Servicio de montacargas de 10 toneladas en adelante	Hr/Fracc	82,51
Demora compañía naviera	MEH/Fracc.	0,48
Demora compañía estibadora	MEH/Fracc.	0,71

Servicio	Unidad de medida	Tarifa máxima en dólares
Demora grúa pórtica	HR/Fracc.	500,00
Carga recibida fuera de manifiesto en contenedor	Unidad	100,00
Carga recibida fuera de manifiesto por tonelada	Tonelada	5,00
Alquiler de áreas	M2/mes	5,17
Apertura bodegas y patios (cheq)	Hr/Fracc.	17,10
Operador de montacarga	Hr/Fracc.	31,18
Almacenaje	Tonelada/Día	2,56
Carga y descarga	Mov/unidad	15,19
Carga y descarga - carga suelta	Tonelada	1,64
Carga y descarga - carga suelta - hierro y similares	Tonelada	0,24
Carga y descarga - carga suelta - granos y otros graneles	Tonelada	0,50
Carga y descarga - carga suelta - papel y similares	Tonelada	0,24
Carga y descarga - carga suelta - Arena - piedrilla y similares	Tonelada	0,24
Báscula	Vehículo	0,59
Grúa pórtica contenedores	Mov/unidad	94,26
Movimiento de contenedores con cabezales	Mov/unidad	8,48
Movimiento de contenedores con Reach Staker	Mov/unidad	5,75
Recibo y despacho contenedores	Mov/unidad	15,72
Llenado y/o vaciado de contenedores y furgones	Vehículo	16,39
Servicio de energía para refrigeración de contenedores y/o furgones	Hr/Fracc.	3,50
Conexión y desconexión de reefers	Contenedor	8,04
Monitoreo de contenedores	Contenedor/ día	2,55
Lavado de contenedor	Contenedor	13,58
Servicio área inspección carga (refrigerada)	Contenedor	27,43
Servicio área inspección carga (seco)	Contenedor	8,08
Embarque y desembarque de pasajeros	Unidad	0,61
Fondeo de embarcaciones (buques mayores a 300 TRB)	Buque	116,40
Fondeo de embarcaciones (buques hasta 300 TRB)	Buque	23,70
Derechos por el trasiego de derivados de petróleo	Cam h/20ton	61,30
Derechos para la venta de alimentos a barco	Cam h/5ton	15,32
Derechos para el trasiego extracción de desechos	Cam h/12ton	36,78
Cumplimiento ambiental (Ley Marpol N°10738)	Buque	45,26
Tratamiento de aguas residuales	Cam h/20ton	2 450
Tratamiento de sludge	Cam h/20ton	1 725
Servicio de fotografía	Unidad	5,00

b. Eliminar las siguientes tarifas máximas para los servicios marítimos y portuarios

que se brindan en los puertos de Limón y Moín de la siguiente manera:

Servicio	Unidad de medida	Tarifa máxima vigente
Servicio de montacargas de 3.5 a 9.9 toneladas	Hr/Fracc	30,77
Servicio de montacargas de 2 a 3.4 toneladas	Tonelada/Día	0,77
Servicio de montacargas de 3.5 a 9.9 toneladas	Tonelada/Día	0,62
Servicio de montacargas de 10 toneladas en adelante	Tonelada/Día	0,69
Movimiento de contenedores con Carrier	Mov/unidad	18,86

II. Las tarifas máximas establecidas en el Por Tanto I.a rigen a partir de los quince días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

III. Indicarle a Japdeva que al ser tarifas máximas las establecidas en el Por Tanto I.a, tiene la posibilidad de cobrar tarifas inferiores a las establecidas por esta Autoridad Reguladora, para lo cual deberá comunicar el acuerdo a través de los medios adecuados a los usuarios y a la ARESEP, con el cual se determinen las tarifas a aplicar, así como cualquier cambio en las tarifas que se cobren, al menos 8 días naturales antes de aplicar el cambio. Además, debe de cumplir con los límites establecidos por la ARESEP y apegarse a las normas vigentes que regulan los servicios públicos en general; como lo es lo estipulado en el artículo 12 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley 7593, y que, una vez establecidas tarifas inferiores a las máximas aprobadas y comunicadas a los usuarios y al público en general, estas tarifas no pueden ser derogadas ni desaplicadas para casos concretos.

IV. Indicarle a Japdeva que las tarifas máximas establecidas en el Por Tanto I.a de la presente resolución y que incluyen nuevos servicios: suministro de agua por cisterna, Muellaje importación (Carga genera-hierro y similares y Carga general-granos y otros graneles), Muellaje exportación (Carga general-hierro y similares, Carga general-arena, piedrilla y similares, Carga y descarga - carga suelta - hierro y similares, Carga y descarga - carga suelta - granos y otros graneles, Carga y descarga - carga suelta - papel y similares, Carga y descarga - carga suelta - Arena - piedrilla y similares), Báscula, Conexión y desconexión de reefers, Monitoreo de contenedores, Lavado de contenedor, Servicio área inspección carga (refrigerada y seco), Cumplimiento ambiental (Ley Marpol N°10738), Tratamiento de aguas residuales, Tratamiento de sludge y Servicio de fotografía, solamente pueden ser cobradas por la Autoridad Portuaria como entidad encargada de prestar dichos servicios y no otras personas físicas o jurídicas.

V. Indicarle a Japdeva que debe cumplir en todo momento, además de sus obligaciones legales, con lo siguiente:

a. Estar al día con la entrega del informe sobre el trámite de quejas, requerido por esta Autoridad Reguladora mediante la resolución RRG-7635-2007 del 30 de noviembre de 2007, publicada en La Gaceta del 20 de diciembre de 2007.

b. Remitir anualmente los estados financieros certificados separados de la Administración Portuaria y Administración de Desarrollo, y los estados financieros consolidados auditados, todos a más tardar el último día hábil del cuarto mes posterior al cierre del año fiscal respectivo, cumpliendo con la normativa contable vigente y las disposiciones que para esos fines establezca la Aresep.

c. Remitir trimestralmente a la Intendencia de Transporte las estadísticas de los servicios brindados, conforme a las disposiciones que para tales efectos

establezca la ARESEP y sean comunicadas a Japdeva. Adicionalmente, el operador deberá presentar un reporte anual de dichas estadísticas, a más tardar el último día hábil del mes de abril del año siguiente al período reportado, con el fin de validar, contrastar y garantizar la consistencia, integridad y trazabilidad de la información remitida en los reportes trimestrales.

Conforme con lo que ordena el artículo 245, en relación con el 345 de la LGAP, se indica que contra esta resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación, y el extraordinario de revisión en los supuestos y condiciones establecidos en los artículos 353 y 354 de la LGAP. Los recursos ordinarios podrán interponerse en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de esta resolución ante la Intendencia de Transporte, de conformidad con los artículos 346 y 349 de la LGAP.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE (1 vez).

Firmado digitalmente por
PAOLO ANDRES VARELA BRENES (FIRMA)

PAOLO VARELA BRENES
INTENDENTE DE TRANSPORTE A.Í.